

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	7
5.3 - Descrição - Controles Internos	9
5.4 - Programa de Integridade	16
5.5 - Alterações significativas	23
5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	26

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	27
10.2 - Resultado operacional e financeiro	43
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	45
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	51
10.5 - Políticas contábeis críticas	61
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	63
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	64
10.8 - Plano de Negócios	65
10.9 - Outros fatores com influência relevante	68

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- a. Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política**

A Companhia monitora constantemente as mudanças de cenário político, macroeconômico e setorial que possam influenciar suas atividades, analisa os riscos aos quais está exposta e que possam afetar seus negócios, situação financeira e os resultados de suas operações, pois compreende que uma gestão de riscos é fundamental para suportar o atingimento dos seus objetivos, garantindo a continuidade dos seus negócios e assegurando os direitos dos acionistas e investidores.

Neste sentido, a Companhia busca constantemente o aprimoramento de seus processos, documentos de governança, políticas e suas estruturas de Governança, *Compliance* e Auditoria Interna, dentre outros que possam, direta ou indiretamente, estar relacionados a riscos. Como parte deste aprimoramento, está a Política de Gerenciamento de Riscos Corporativos, desenvolvida baseando-se, fundamentalmente, nas determinações previstas na(o):

- COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION COSO ERM:2017: Gerenciamento de Riscos Corporativos Integrado com Estratégia e Performance;
- Estatuto social da Triunfo Participações e Investimentos-TPI e de suas controladas;
- IBGC - Gerenciamento de Riscos corporativos: evolução em governança e estratégia/Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. São Paulo, SP: IBGC, 2017. (Série Cadernos de Governança Corporativa);
- INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION ISO 31.000: Guias gerais e princípios para implementação da gestão de riscos;
- Regulamento de Listagem do Novo Mercado B3 S.A – Brasil, Bolsa, Balcão, de 3 de outubro de 2017
- Regimentos internos dos Comitês de assessoramento;

Tal documento foi aprovado pelo Conselho de Administração, em janeiro de 2022, e está disponível em www.triunfo.com > Governança Corporativa > Estatuto social, políticas e regimentos Corporativa).

- b. Os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:**

- i. Os riscos para os quais se busca proteção**

A Política de Gerenciamento de Riscos Corporativos tem como objetivo estabelecer os princípios, diretrizes e responsabilidades a serem considerados no processo de Gerenciamento de Riscos – GR, para possibilitar a identificação, avaliação, tratamento, registro, comunicação e monitoramento dos riscos, visando minimizar incertezas e maximizar oportunidades. Consequentemente, proteger e criar valor garantindo a perpetuidade dos negócios assim como a preservação de sua imagem.

Com base na referida estrutura organizacional de Governança, Risco e Compliance, em conjunto com as áreas de negócio, de projetos, de suporte e administrativas, a Companhia busca proteção

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

para os principais riscos que possam impactar de forma adversa e relevante os objetivos traçados pela alta administração da Companhia, sua reputação, bem como os seus resultados financeiros e operacionais.

Sendo assim, a Companhia entende que os riscos devem ser considerados em todas as análises e decisões, sua gestão deve ser executada de maneira integrada e as suas respostas devem atentar para as possíveis consequências, sejam elas de longo ou curto.

Os principais riscos aos quais a Companhia está exposta e busca proteção foram classificados em quatro principais categorias:

Categoria	Descrição
Compliance e regulatório	Riscos de <i>Compliance</i> e regulatório incluem o descumprimento de leis e regulamentos aplicáveis às atividades da organização, riscos de conformidade externos e internos e os associados ao Programa de Integridade.
Estratégico	Riscos estratégicos incluem riscos decorrentes de decisões de negócios adversas, implementação inadequada de decisões, deficiências nas práticas de governança corporativa, possível não alinhamento entre a estratégia e as atividades internas, estratégias mal formuladas, não atendimento dos objetivos estratégicos, mudanças adversas inesperadas no ambiente de negócios com relação à economia, cenário político, políticas públicas ou ações de concorrentes, entre outros.
Operacional	Riscos operacionais incluem a ocorrência de perdas e diminuição da eficiência e eficácia dos processos internos, eventos externos como greves, fraudes, catástrofes naturais e eventos de força maior e riscos associados a segurança da informação.
Financeiro	Riscos financeiros inclui exposição das operações financeiras da organização, gestão de receitas e custos, riscos decorrentes da gestão inadequada do fluxo de caixa com impactos na geração de caixa operacional, gestão das transações financeiras e captação/aplicação de recurso.

ii. Os instrumentos utilizados para proteção

Na avaliação de riscos é analisado o ambiente externo (ameaças e oportunidades), bem como o ambiente interno (forças e fraquezas), e são aplicadas métricas de avaliação sob a ótica de probabilidade de ocorrência e de impacto no negócio, utilizando-se escalas quantitativas e qualitativas, obtendo-se, assim, o nível de risco (Crítico, Alto, Moderado, Baixo e Muito Baixo).

- **Risco Crítico:** são riscos considerados inaceitáveis pela Companhia, onde os responsáveis são orientados para que os minimizem imediatamente.
- **Risco Alto:** são considerados inaceitáveis e os responsáveis são orientados para, pelo menos, controlá-los.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- **Risco Moderado:** podem ser considerados aceitáveis, após revisão, confirmação dos responsáveis e formalização do racional para tal decisão.
- **Risco Baixo:** podem ser considerados aceitáveis, após revisão e confirmação dos responsáveis.
- **Risco Muito Baixo:** são considerados aceitáveis e devem ser informados para os responsáveis. Para este nível de exposição não são planejadas ações.

Com base nos resultados da etapa de avaliação de riscos, o Corpo Executivo aprova a estratégia de tratamento de riscos a ser adotada. Podendo ser:

Estratégia	Descrição
Evitar	Esta estratégia é possível quando a companhia opta por sair do negócio, no qual atualmente opera, ou decide por eliminar o processo que gera o evento de risco.
Reduzir / Mitigar	Esta estratégia é possível quando a companhia estabelece medidas para minimizar o nível do risco, seja reduzindo o impacto no negócio e/ou a probabilidade de ocorrência.
Compartilhar	Esta estratégia é possível quando a companhia opta por transferir ou compartilhar o risco com terceiros. Ex: Contratação de seguros.
Aceitar	Esta estratégia é possível se o que se deseja é não tomar nenhuma ação, assumindo o risco exatamente como está atualmente. Nesta situação são definidas métricas de monitoramento.

Para cada estratégia adotada é elaborado um plano de ação para mitigação dos riscos, podendo resultar em atualização ou criação de políticas e/ou procedimentos, controles internos, treinamentos, comunicação interna, monitoramentos, entre outros.

Todo o processo é formalizado por meio de uma matriz de riscos, cujo acompanhamento é feito mensalmente, tanto pelas três linhas de defesa, quanto pelo Corpo Executivo da Companhia.

Tal acompanhamento consiste no monitoramento do nível de exposição, desempenho dos indicadores, supervisão da implementação e auditoria da efetividade dos controles.

iii. A estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

A Companhia dispõe de órgãos de Governança e áreas de Controle que monitoram o portfólio de riscos da Companhia. Conforme demonstrado a seguir:

➤ Conselho de Administração:

Dentre as atribuições do Conselho, destacam-se:

- Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia, definindo sua missão, objetivos e diretrizes, bem como aprovar o plano estratégico, os respectivos planos plurianuais e programas anuais de dispêndios e investimentos, acompanhando suas implementações;
- Fiscalizar e zelar para que a companhia desenvolva sistemas de controles internos efetivos, confiáveis e suficientes.
- Aprovar a Política de GR e a Matriz de Riscos compatível com as estratégias de negócios

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos e acompanhar a sua implementação;

- Avaliar e monitorar o nível de cultura, comprometimento e consciência geral, atitudes e comportamentos dos funcionários em relação ao risco e como o risco é gerenciado dentro da organização;
- Deliberar sobre as questões estratégicas relacionadas ao Processo de GR e seu desempenho.
- Aprovar o apetite de riscos e os Critérios de Avaliação de Riscos-CAR.

➤ Comitê de Riscos e Auditoria:

Aprovado pelo Conselho de Administração, em 27 de abril de 2022, o Comitê de Riscos e Auditoria (CRA) da Companhia é um órgão colegiado de assessoramento, vinculado ao Conselho de Administração da Companhia, com autonomia operacional e orçamento próprio aprovado pelo Conselho e de funcionamento não permanente, independente da Diretoria Executiva.

Seus membros foram eleitos e empossados pelo Conselho de Administração, na forma prevista pelo Regimento do Novo Mercado, estatuto social, em conformidade com a legislação vigente e regido pelo seu Regimento Interno, disponível no seguinte domicílio eletrônico www.triunfo.com > Governança Corporativa > Estatuto social, políticas e regimentos Corporativa.

Das atribuições do Comitê destacam-se:

- Zelar para que a diretoria desenvolva controles internos confiáveis;
- Zelar para que a auditoria interna desempenhe a contento o seu papel e que os auditores independentes avaliem, por meio de sua própria revisão, as práticas da diretoria e da auditoria interna;
- Possuir meios para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à companhia, além de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador e da confidencialidade da informação
- Monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de gerenciamento de riscos;
- Monitorar e recomendar à Administração a correção ou aprimoramento da Política de Gerenciamento de Riscos, incluindo as responsabilidades da administração e os processos de identificação, avaliação e tratamento dos riscos;
- Monitorar as exposições de risco da Companhia, a adequação dos planos de mitigação e a eficácia dos controles internos, eventualmente propondo alterações para revisar a eficácia dos processos de controle, especialmente em áreas com alto potencial de risco;

➤ Diretoria:

É responsável por assegurar que o modelo de “três linhas” seja aplicado ao Processo de Gerenciamento de Riscos e controle da Companhia e:

- Avaliar periodicamente a exposição da Companhia a riscos e a eficácia dos sistemas de gerenciamento de riscos, dos controles internos e do sistema de integridade/conformidade (compliance), prestando contas ao Conselho de Administração acerca dessa avaliação;
- Avaliar as diretrizes estratégicas do Conselho de Administração no Processo de GR;
- Propor o apetite de riscos e os Critérios de Avaliação de Riscos-CAR;
- Assegurar que a estrutura e Processo de GR sejam efetivos em todas as esferas sob sua

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- responsabilidade;
- Aprovar os planos de tratamento e controles de sua área executiva;
- Aprovar o relatório de GR;

➤ Primeira linha:

Os colaboradores de todos os níveis das Empresas Triunfo são responsáveis por seguir o Processo de Gerenciamento de Riscos, ao identificar, controlar e mitigar os Riscos, com a implementação de processos e controles internos que tratem os Riscos aos quais as Empresas Triunfo estão expostas.

Sendo assim, dentre as atribuições da Primeira Linha estão a responsabilidade de:

- Monitorar e controlar os riscos cujos controles estão sob a sua responsabilidade.
- Assegurar a implementação dos planos de ação dos controles sob sua responsabilidade;
- Identificar e avaliar os riscos inerentes dos processos sob sua responsabilidade;
- Comunicar ao Corpo Executivo e a função local de gestão de riscos sobre novos riscos inerentes aos seus processos e que não fazem parte dos riscos já identificados;
- Encaminhar evidências sobre a efetividade dos controles sob sua gestão.

➤ Segunda linha:

A Segunda Linha tem o objetivo de assegurar que as atividades realizadas pela Primeira Linha sejam desenvolvidas e executadas de forma apropriada, sendo responsável por promover a operacionalização das diretrizes, princípios e processo de GR.

Nas Empresas Triunfo, fazem parte da Segunda Linha as funções de gestão de riscos, a área de Compliance, segurança da informação e qualidade.

Sendo assim, dentre as atribuições da Segunda Linha estão a responsabilidade de:

- Promover a operacionalização das diretrizes, políticas e decisões emanadas pela Diretoria, Conselho de Administração e Comitês em relação às Práticas de GR;
- Alinhar os objetivos da GR com as estratégias e objetivos;
- Reportar para o Comitê de Riscos e Auditoria-CRA os resultados das avaliações dos riscos do negócio, e a situação da realização das ações de tratamento;
- Elaborar os relatórios/matriz de gestão de riscos;
- Operacionalizar a estrutura e processos de gestão de riscos;
- Apoiar os proprietários do risco na elaboração de planos de ação necessários para tratamento dos riscos;
- Realizar treinamentos e ações de conscientização sobre a importância da gestão de riscos;
- Promover as atividades de melhoria contínua da cultura de Gestão de Riscos e Controles Internos, por meio de atividades de treinamentos e comunicação;
- Desenvolver programas de comunicação interna (endomarketing) relativos às atividades de Gestão de Riscos e Controles Internos disseminando os conceitos, metodologias e ferramentas adotadas, o estágio dos trabalhos, o resultado esperado e todas as informações julgadas importantes sobre este tema;
- Propor cronograma operacional anual para a realização das atividades de Gestão de Riscos e de Controles Internos;
- Acompanhar a evolução e tendências (melhores práticas) no mercado e elaborar sugestões de melhoria contínua para ajustes na Gestão de Riscos e de Controles Internos;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- Organizar as discussões necessárias e prestar contas à Diretoria, Conselhos e/ou aos comitês relacionados, alinhando o estágio dos trabalhos de Gestão de Riscos e de Controles Internos;
- Atender as demandas da Diretoria, Conselhos e/ou dos Comitês existentes, gerando informações relevantes e operacionalizando as atividades de Gestão de Riscos e de Controles Internos;
- Apurar o resultado do(s) indicador(es) de performance das práticas de Gestão de Riscos e de Controles Internos.

➤ Terceira Linha:

Representado pela área de Auditoria Interna, é responsável por prover auditoria sobre a governança de gestão de riscos e do ambiente de controles internos, assim como prover revisões consultivas sobre tais temas.

Realizar avaliações sobre a qualidade e efetividade da governança, da gestão de riscos e dos controles internos, incluindo a forma como a primeira e segunda linhas alcançam os objetivos de gerenciamento de risco e controle. Desta forma, fornecer ao órgão de governança e à alta administração avaliações abrangentes, baseadas no maior nível de independência e objetividade dentro da organização.

Sendo assim, dentre as atribuições da Terceira Linha estão a responsabilidade de:

- Realizar as auditorias de riscos e verificar a efetividade dos controles;
- Elaborar os relatórios de auditoria interna com foco na melhoria contínua do Processo de GR.

c. A adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada

A estrutura de gerenciamento de riscos corresponde a todas as disposições organizacionais, comitês, pessoas, funções que existem na organização para suportar as práticas de gerenciamento de riscos e deve existir em todos os níveis da organização.

Órgãos de controle importantes como o Conselho de Administração, Comitê de Riscos e Auditoria são partes integrantes da governança e devem discutir os temas relevantes de gestão de riscos e de controles internos, deliberar e recomendar melhorias no programa de gerenciamento de riscos. Juntamente com as respectivas linhas (1ª, 2ª e 3ª Linha de Defesa) adotam um tom colaborativo, a fim de atribuir responsabilidades e supervisão pelas diferentes naturezas de riscos, visando garantir integração de todos em prol de melhores resultados para a organização.

Sendo assim, a Companhia considera a sua estrutura adequada para conduzir e verificar a efetividade da Política de Gerenciamento de Riscos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

- a. Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política**

A Companhia possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado e corporativo, apesar de não possuirmos operações de alto risco, como operações de derivativos, sejam opções ou contratos futuros e nem demais operações em que estejam presentes alto grau de incerteza e volatilidade. A respectiva política foi aprovada pelo Conselho de Administração, em janeiro de 2022, e está disponível em www.triunfo.com > Governança Corporativa > Estatuto social, políticas e regimentos Corporativa).

Nossas operações são: (i) aplicação de recursos disponíveis em produtos financeiros comuns como o CDB (Certificado de Depósito Bancário); e (ii) tomador de recursos de produtos financeiros também comuns, por meio de CCB (Cédula de Crédito Bancário), notas promissórias, debêntures, e contratos com o BNDES (dentre eles Finem, Finame e Finep), todos em moeda nacional. Eventuais *covenants* contratados nos empréstimos são acompanhados mensalmente e a gestão de recursos considera essa análise para os nossos riscos.

Todo novo empréstimo contratado ou título de dívida emitido pela Companhia e suas controladas, e também mudanças de condições, como prazo, juros, prestação de aval e garantias são aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia. Nenhuma decisão é tomada sem o conhecimento e aprovação dos conselheiros.

- b. Os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando houver, incluindo:**

- i. Os riscos de mercado para os quais se busca proteção**

Idem item “5.1” letra “b.” alínea “i.”.

- ii. A estratégia de proteção patrimonial (*hedge*)**

Não possuímos operações financeiras expostas a cotações em moedas estrangeiras ou de *comodities*, e operações de swap.

- iii. Os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (*hedge*)**

Não se aplica.

- iv. Os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos**

Idem item “5.1” letra “b.” alínea “ii.”.

- v. Se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (*hedge*) e quais são esses objetivos**

Não se aplica.

- vi. A estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado**

Idem item “5.1” letra “b.” alínea “iii.”.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

c. A adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada

Idem item “5.1” letra “c.”.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

5.3. Em relação aos controles adotados pelo emissor para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis, indicar:

a. as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las:

O ambiente de controles internos da Triunfo e suas controladas abrange todos os colaboradores e processos.

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas são elaboradas por equipe técnica interna especializada, passam por critério de revisão detalhada pela controladora. Além disso, são auditadas por um auditor externo (BDO Brasil), que anualmente emite uma carta de recomendações referente as falhas ou oportunidades de melhorias dos controles internos (conforme descrito no item d).

A Administração tem a responsabilidade de:

- Estabelecer os controles;
- Assegurar a correta implementação e aplicação dos controles;
- Garantir que os controles sejam eficazes, tanto controles financeiros, quanto operacionais, de tecnologia e a nível de entidade.
- Certificar que as Demonstrações Financeiras foram preparadas corretamente, em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e com o International Financial Reporting Standards (IFRS).

A estrutura de controles, aplicada no processo de elaboração e divulgação das demonstrações financeiras, tem como objetivo prevenir, detectar ou remediar erros ou distorções relevantes nas demonstrações, e com isso fornecer à administração razoável segurança sobre a preparação e divulgação das demonstrações financeiras.

Os critérios de controles internos foram estabelecidos a luz do Internal Control – Integrated Framework (2013), emitido pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), e são anualmente avaliados pela Auditoria Interna e acompanhada pela Administração da Companhia, com o intuito de garantir a efetividade dos controles existentes.

A Companhia possui Conselho Fiscal, que analisa trimestralmente as Demonstrações Financeiras individual e consolidada e opina sobre elas, com o objetivo de oferecer maior segurança e confiabilidade para os acionistas, principalmente os minoritários.

A Administração avaliou a eficácia dos controles internos sobre os relatórios financeiros da Companhia durante o ano de 2021 e não foram encontradas fraquezas, mas sim oportunidades de melhoria de processo. Sendo assim, acredita-se que os controles internos proporcionam a correta elaboração das demonstrações financeiras, mantendo somente um processo de aprimoramento e melhorias dos controles internos, incluindo as recomendações da auditoria interna e externa, com o objetivo de fornecer informações confiáveis ao mercado.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

b. as estruturas organizacionais envolvidas

- **Empresas Controladas**

A Companhia possui empresas controladas que possuem Conselho de Administração e Diretoria própria, que são responsáveis pela correta implantação e execução dos controles internos relacionados a elaboração das Demonstrações Financeiras. Ainda assim, as Demonstrações Financeiras, passam por critério de revisão detalhada pela equipe contábil da Controladora e são submetidas ao Conselho de Administração da Controladora.

- **Conselho de Administração**

Dentre as suas responsabilidades, estão:

- Fixar a orientação geral dos negócios da companhia, definindo sua missão, objetivos e diretrizes;
- Aprovar a política de riscos;
- Escolher e destituir auditores independentes;
- Constituir e nomear o Comitê de Auditoria e demais comitês e aprovar seus regimentos;
- Avaliar os resultados de desempenho da companhia e da Diretoria; e
- Manifestar-se sobre as demonstrações financeiras.

- **Conselho Fiscal**

Dentre as suas atribuições estão:

- Fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;
- Opinar sobre o relatório anual da administração;
- Denunciar aos órgãos de administração ou à assembleia geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis à Companhia;
- Analisar o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas pela Companhia e controladas/coligadas;

- **Comitê de Riscos e Auditoria**

Aprovado pelo Conselho de Administração, em 27 de abril de 2022, o Comitê de Riscos e Auditoria (CRA) da Companhia é um órgão colegiado de assessoramento, vinculado ao Conselho de Administração da Companhia, com autonomia operacional e orçamento próprio aprovado pelo Conselho e de funcionamento não permanente, independente da Diretoria Executiva.

Seus membros foram eleitos e empossados pelo Conselho de Administração, na forma prevista pelo Regimento do Novo Mercado, estatuto social, em conformidade com a legislação vigente e regido pelo seu Regimento Interno, disponível no seguinte domicílio eletrônico www.triunfo.com > Governança Corporativa > Estatuto social, políticas e regimentos Corporativa.

Das atribuições do Comitê destacam-se:

- Analisar as demonstrações financeiras;
- Zelar para que a diretoria desenvolva controles internos confiáveis;
- Zelar para que a auditoria interna desempenhe a contento o seu papel e que os auditores independentes avaliem, por meio de sua própria revisão, as práticas da diretoria e da auditoria interna;
- Supervisionar o processo de elaboração das demonstrações financeiras;
- Avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras;
- Avaliar, monitorar, e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das políticas internas da companhia, incluindo a política de transações entre partes relacionadas;
- Possuir meios para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à companhia,

- 5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos** além de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador e da confidencialidade da informação;
- Monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de gerenciamento de riscos;
 - Monitorar e recomendar à Administração a correção ou aprimoramento da Política de Gerenciamento de Riscos, incluindo as responsabilidades da administração e os processos de identificação, avaliação e tratamento dos riscos; e
 - Monitorar as exposições de risco da Companhia, a adequação dos planos de mitigação e a eficácia dos controles internos, eventualmente propondo alterações para revisar a eficácia dos processos de controle, especialmente em áreas com alto potencial de risco;

- **Auditoria Interna**

O departamento de Auditoria Interna tem como responsabilidade a avaliação, de forma sistemática, do processo de gestão de riscos e estrutura de controles internos da companhia e promover, como resultado de suas análises, recomendações de melhorias, provendo aos órgãos de governança e à Alta Administração avaliações transparentes e independentes da estrutura de controles da companhia. A área está centralizada na controladora e se reporta ao Comitê de Riscos e Auditoria.

- **Auditoria Externa**

Empresa externa, escolhida pelo Conselho de Administração da Companhia, que, de maneira independente e imparcial, verifica se as demonstrações financeiras refletem adequadamente a realidade da Companhia, de acordo com as melhores práticas contábeis e com as normas aplicáveis.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

c. se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

O monitoramento e avaliação dos controles internos sobre a elaboração e divulgação das Demonstrações Financeiras é realizado pelo departamento de Auditoria Interna, de modo a garantir a independência em relação a Diretoria Administrativa e Financeira da Companhia.

O Departamento de Auditoria Interna se reúne periodicamente com gestores e diretores para discutir eventuais deficiências nos processos e o plano de ação para as melhorias e implementações necessárias. Tal departamento se reporta ao Comitê de Riscos e Auditoria.

Além disso, periodicamente são apresentados indicadores ao Conselho de Administração para análise crítica do trabalho.

d. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente

Os auditores externos, durante a execução de seus trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras, referente ao último exercício social, identificaram inconsistências dos controles internos e estas estão apresentadas na Carta de Recomendações. Aquelas apontadas como significativas estão detalhadas no Anexo I.

e. comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

Anexo I: Vide anexo que consta as deficiências apontadas como significativas, extraídas da Carta preparada pelos auditores independentes, que inclui os comentários da administração.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

ANEXO I – Item 5.3

A seguir estão reproduzidos da Carta de Recomendações, emitida pela auditoria independente com base nos trabalhos de revisão de 31 de dezembro de 2021, as deficiências apontadas como significativas.

1. Concebra

1.1. Registro Contábil de Arrecadação - Lançamento Manual da Receita Situação identificada

A empresa está em processo de integração entre o sistema open road(sistema de arrecadação) e o ERP Totvs(Contábil), até o momento já foram integradas a arrecadação referente às AVI(Com exceção das AVI DBtrans e Visa), e está em desenvolvimento a integração para os recebimentos em dinheiro e vale pedágio com previsão de integração durante o primeiro semestre de 2022, as formas de pagamento que ainda estão em fase de desenvolvimento da integração entre os sistemas são lançados manualmente pelo pessoal do departamento contábil no sistema TOTVS.

Riscos envolvidos

Este fato pode ocasionar distorções de valores referentes àqueles registrados no sistema Open Road uma vez que os valores lançados manualmente estão sujeitos a erro humano.

Recomendações

Recomendamos que a empresa continue o desenvolvimento e integração de ambos os sistemas para o registro da arrecadação a fim de automatizar o processo e minimizar a possibilidade de erros que podem ocorrer com o lançamento manual.

Comentários da Administração:

A Administração juntamente com o TI estão trabalhando para conclusão do projeto de integração da receita, visando superar os desafios encontrados nesse processo que tem suas particularidades e complexidades.

1.2. Fornecedores - Falha na Conciliação

Situação identificada

Identificamos falha no controle de conciliação de fornecedores, pois o saldo contábil apresentou divergência em relação ao controle financeiro, conforme demonstrado no quadro baixo.

Variação Fornecedores			
	Contábil	Financeiro	Variação
Circulante	8.128.866,97	10.909.163,18	2.780.296,21

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Riscos envolvidos

A companhia possui falhas no processo de conciliação de fornecedores, foi verificado por meio de indagação com a equipe da contabilidade que não possui uma parametrização específica para o lançamento no sistema, mesmo filtrando pelo documento, ainda existe a divergência entre o contábil e o Financeiro.

Recomendações

Recomendamos que a Concebra efetue uma revisão do processo de lançamento e conciliação das informações contábeis com as informações financeiras.

Comentários da Administração

São diferença de saldos de anos anteriores entre o contábil e financeiro, que já é de conhecimento de todos, mas que aguarda todas as tratativas jurídicas de identificação ou baixa desses valores no contas a pagar para regularização dos saldos.

1.3. Contingência - Mensuração das Provisões

Situação identificada

Conforme o CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes - devemos reconhecer as provisões com base na melhor estimativa que se traduz no desfecho e efeito financeiro determinados pelo julgamento da administração da entidade, complementados pela experiência de transações semelhantes.

A CONCEBRA possui processos contingências dos quais constitui provisão para contingência em suas demonstrações contábeis e para a constituição desses valores o departamento não utiliza nenhum dado histórico para reconhecer as estimativas, dado que, pelo julgamento da equipe jurídica, cada processo possui um caso específico e devem ser analisados em separado.

O procedimento que o departamento jurídico elabora os prognósticos para os processos leva em consideração o seguinte:

- Até o momento da sentença: causa considerada com probabilidade de perda possível;
- Após a primeira sentença desfavorável: reconhecimento da probabilidade de perda provável;
- Causa favorável para a companhia ou processo arquivado: reconhecimento do processo com probabilidade de perda remota.

Existe uma peculiaridade nos processos trabalhistas quanto a mensuração do valor de provisão, o saldo é reconhecido por dado histórico, mesmo que o valor da causa seja diferente. O valor da probabilidade de perda são padrões para os processos trabalhistas e são estimados da seguinte forma:

- Danos morais sem lesão: o valor dado como probabilidade é de R\$ 5.000,00 reais;
- Danos morais e lesão: o valor será de R\$ 10.000,00 reais;
- Lesão for grave: o valor dado como perca é acima de R\$ 10.000,00 reais.

Riscos envolvidos

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

A companhia, com a adoção do atual sistema de reconhecimento de provisão de contingência, pode estar constituindo ou deixando de constituir provisões com base na melhor estimativa, uma vez que não considera na análise dos processos questões históricas.

Recomendações

Recomendamos que a Companhia efetue um levantamento dos dados históricos dos processos que a companhia foi parte no passado e utilize, em sua análise dos processos contingenciais atuais, os desfechos de processos semelhantes em que era parte no passado.

Comentários da Administração

O Departamento leva em consideração o dado histórico, a fim de realizar o contingenciamento; o que permite a análise de probabilidade de perda, conforme a fase processual; bem como os valores devidos a título de danos morais de acordo com o grau de lesividade, conforme indicado no tópico situação atual, acima descrito.

Contudo, na área jurídica, o mesmo juiz pode decidir diversamente sobre casos iguais ou, ainda, há demora no julgamento de acordo com o local onde os processos se encontram; o que modificam os seus resultados inexistindo, assim, uma regra geral e que se aplica em todo e qualquer caso culminando, assim, na existência de exceções, invariavelmente.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

a. se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:

i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas

A Triunfo Participações e Investimentos S.A. e suas empresas prezam pelo fortalecimento de seus valores, sua postura ética, transparente e idônea. Por este motivo, em complemento ao conjunto de iniciativas já adotadas pela Triunfo e suas empresas, voluntariamente, a Companhia reforça o seu compromisso com a adesão feita ao Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidades Social e com a melhoria contínua de um Programa de Integridade criado com o objetivo de prevenir, detectar, interromper e remediar quaisquer condutas em desacordo com os procedimentos, políticas, normas e leis.

O nosso Programa de Integridade visa as melhores práticas de governança corporativa e as mais rígidas regras e previsões legais, nacionais e internacionais, para prevenção e combate a atos ilícitos, em especial: (a) Lei nº 12.846/2013 - Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. (b) Decreto nº 8.420/2015 - Regulamenta a Lei nº 12.846/2013.

O Programa de Integridade das empresas Triunfo possui os seguintes pilares de atuação:

- Suporte da Alta Administração
- Avaliação de Riscos
- Código de Conduta e políticas
- Controles e processos internos
- Treinamento e comunicação
- Canal Confidencial
- Investigações internas
- Background Check / Due Diligence
- Monitoramento e auditoria

Dentre as políticas e procedimentos corporativos estão: Código de Conduta, Política Anticorrupção, Política de Transações com Partes Relacionadas, Regimento do Comitê de Integridade, Estatuto Social, Regimento do Comitê de Riscos e Auditoria, entre outros.

As Políticas e procedimentos estão disponíveis no site (www.triunfo.com > Governança Corporativa > Estatuto social, políticas e regimentos Corporativa) e são revisados periodicamente.

O Programa é aprimorado constantemente, por meio de indicadores, mapeamento dos processos e riscos, testes da eficácia dos controles internos, auditorias internas e externas, monitoramentos, além de acompanhamento das normas, leis e práticas de mercado.

A TPI e suas controladas acreditam que o mundo corporativo pode contribuir demasiadamente para o combate à corrupção, portanto a implementação de um programa robusto é um passo fundamental na cooperação com os esforços do país nessa direção.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes

As estruturas envolvidas nas atividades do Programa de Integridade são:

a) Departamento de Compliance

O Departamento de Compliance, constituído e formalmente aprovado pelo Conselho de Administração, possui reporte hierárquico ao Diretor Presidente da Companhia, funcional ao Comitê de Auditoria e Riscos, e quando necessário, reporte de assuntos relevantes diretamente ao Conselho de Administração.

Entre as funções e responsabilidades do Departamento de Compliance, estão:

- Definir as diretrizes do Programa de Integridade, além de responder a questões relativas a qualquer aspecto do Programa ou a outros assuntos de integridade e transmitir aos superiores tais questões, se entender necessário;
- Promover o engajamento e suporte da Alta Administração, confirmar se estão disponíveis recursos, sistemas e controles internos adequados ao funcionamento do Programa e de suas ramificações;
- Conduzir e/ou supervisionar a realização de avaliações periódicas de risco de Compliance, bem como das suas medidas mitigadoras;
- Propor atualização das Políticas e Procedimentos internos;
- Propor implementação ou melhorias nos controles ou processos internos;
- Desenvolver e organizar treinamentos adequados e periódicos;
- Apoiar o Comitê de Integridade na investigação ou apuração de quaisquer violações ou alegações reportadas no Canal Confidencial e quaisquer outras suspeitas que requeiram investigações;
- Realizar Due Diligencies/Background Check, para apoiar a Companhia nas suas contratações, fusões, aquisições, entre outros;
- Promover o monitoramento das atividades, bem como auditoria contínua do Programa de Integridade em busca do aprimoramento das atividades;
- Reportar periodicamente à Diretoria e ao Conselho de Administração indicadores do Mecanismo de Integridade, para melhoria contínua do Programa.

b) Comitê Triunfo de Integridade

O Comitê de Integridade ("Comitê") reporta e foi formalmente aprovado pelo Conselho de Administração, e dentre as suas funções estão:

- Apurações de denúncias reportadas por meio do Canal Confidencial;
- Deliberação de medidas disciplinares;

b) Corpo Diretivo:

A Diretoria reporta e foi formalmente eleita pelo Conselho de Administração. Entre as funções e responsabilidades relacionadas ao Programa de Integridade, estão:

- Suporte ao Departamento de Compliance, disponibilizando recursos para o bom funcionamento do Programa;
- Promover o engajamento dos profissionais;
- Contribuir para a realização de avaliações periódicas de risco de Compliance, bem como das suas medidas mitigadoras;
- Promover a melhoria contínua do Programa de Integridade.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

- Além de ter caráter consultivo, normativo e multidisciplinar, visando assegurar a adequação, fortalecimento, e funcionamento do Programa de Integridade.

c) Auditoria Interna

A Auditoria Interna reporta ao Comitê de Auditoria e Riscos. Entre as funções e responsabilidades relacionadas ao Programa de Integridade, estão:

- Avaliar os processos da Companhia e de suas empresas Controladas, com independência, a fim de contribuir para a mitigação dos riscos e para a adequação dos processos e a eficácia dos Controles Internos, em aderência às Políticas, Normas e Regulamentações Internas e Externas;
- Investigar denúncias e situações que evidenciem ou tragam suspeitas de estar relacionadas, direta ou indiretamente, à prática de corrupção de corrupção ou de suborno, consumadas ou não, recebidas e fraudes envolvendo Administradores, Funcionários, Estagiários, Aprendizes, Colaboradores, Fornecedores, Correspondentes no País e Parceiros de Negócios.
- Propor melhorias nos Controles Internos da Companhia e de suas Empresas Controladas; e
- Fornecer ao Departamento de Compliance relatórios que contemplem ocorrências que registrem procedimentos contrários às Políticas, Normas e ao Programa de Integridade da Triunfo.

d) Comitê de Riscos e Auditoria

Aprovado pelo Conselho de Administração, em 27 de abril de 2022, o Comitê de Riscos e Auditoria (CRA) da Companhia é um órgão colegiado de assessoramento, vinculado ao Conselho de Administração da Companhia, com autonomia operacional e orçamento próprio aprovado pelo Conselho e de funcionamento não permanente, independente da Diretoria Executiva.

Seus membros foram eleitos e empossados pelo Conselho de Administração, na forma prevista pelo Regimento do Novo Mercado, estatuto social, em conformidade com a legislação vigente e regido pelo seu Regimento Interno, disponível no seguinte domicílio eletrônico www.triunfo.com > *Governança Corporativa* > *Estatuto social, políticas e regimentos Corporativa*.

Dentre as funções e responsabilidades do Comitê, relacionadas ao Programa de Integridade, estão:

- Avaliar, monitorar, e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das políticas internas da companhia, incluindo a política de transações entre partes relacionadas;
- Possuir meios para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à companhia, além de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador e da confidencialidade da informação
- Supervisionar o funcionamento do Código de Conduta e do Canal confidencial.

e) Conselho de Administração:

Dentre as funções e responsabilidades do Conselho de administração, relacionadas ao Programa de Integridade, estão:

- Suporte ao Departamento de Compliance, disponibilizando recursos para o bom funcionamento do Programa de Integridade;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

- Fixar a orientação geral dos negócios da companhia, definindo sua missão, objetivos e diretrizes;
- Avaliar formalmente os resultados de desempenho do Programa de Integridade
- Aprovar a política de gestão de riscos e acompanhar a implementação
- Aprovar o Código de Conduta da Companhia
- Constituir comitês e nomear os respectivos membros

Conforme definido no Código de Conduta, aprovado pelo Conselho de Administração, o Departamento de Compliance, bem como as demais estruturas organizacionais acima citadas são independentes no exercício de suas funções e como procedimento do Mecanismo de integridade consta a obrigatoriedade da segregação de funções, com o objetivo de evitar possíveis conflitos de interesses.

iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

• se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados

A Triunfo possui políticas voltadas para a prevenção de fraudes e atos ilícitos praticados contra a Companhia e administração pública, tais como o Código de Conduta e Política Anticorrupção.

Esses documentos se aplicam, indiscriminadamente, a todos os administradores, conselheiros, diretores, gestores, funcionários, estagiários, jovens aprendizes, fornecedores, prestadores de serviços, agentes intermediários e associados.

Código de conduta: Revisado em 2020 e devidamente aprovado pelo Conselho de Administração, neste documento são apresentados os princípios éticos (o respeito à vida e a todos os seres vivos, a integridade, a verdade, a honestidade, a justiça, a equidade, a lealdade institucional, a responsabilidade, o zelo, o mérito, a transparência, a legalidade, a impessoalidade e a coerência entre o discurso e a prática) e os compromissos de conduta que devem ser seguidos.

Política Anticorrupção: Revisada em 2020 e devidamente aprovada pelo Conselho de Administração, esta política é complemento do Código de Conduta e a sua elaboração foi guiada com base na Lei nº 12.846/2013 e o decreto nº 8.420/15 que a regulamentou. Essa Política fornece as diretrizes a serem cumpridas em relação ao relacionamento com o setor público, concorrências, licitações, doações, contribuições partidárias, entre outros.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

- **se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema**

Tanto o Código de Conduta quanto a Política Anticorrupção são reforçados pelo menos uma vez ao ano, por meio de comunicação interna e/ou treinamentos, a todos os conselheiros, diretores, gestores, funcionários, estagiários e jovens aprendizes.

- **as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas**

O regulamento interno do Comitê de Integridade é o que define como deve ser a condução das medidas disciplinares em hipótese de violação ao Código de Conduta, a Política Anticorrupção e demais Políticas e Procedimentos da Companhia. Embora não exista uma formalização, os procedimentos disciplinares podem resultar em medidas educativas ou de sanções restritivas, ou seja, advertência, suspensão ou até mesmo demissão.

- **órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado**

Tanto o Código de Conduta quanto a Política Anticorrupção foram aprovados pelo Conselho de Administração, no ano de 2020.

Os meios de comunicação são:

- a) Entrega física aos profissionais no momento da integração;
- b) Reforço dos documentos em comunicação interna via e-mail;
- b) São disponibilizados no site www.triunfo.com > Governança Corporativa > Programa de Integridade Triunfo;
- c) Inclusão de cláusula anticorrupção nos contratos com terceiros, onde é inserido o link caminho acima.

b. se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

- **se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros**

A TPI e suas controladas contam com um Canal Confidencial operado por empresa terceira, independente e especializada, que assegura o anonimato e o encaminhamento de todas as denúncias recebidas aos membros do Comitê de Integridade.

- **se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados**

O canal recebe denúncias internas e externas, ou seja, de funcionários, prestadores de serviços, fornecedores, clientes, entre outros.

- **se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé**

Como previsto no Código de Conduta *“nas empresas Triunfo não é tolerada nenhuma forma de retaliação ao profissional que realizar denúncia”*.

O canal é absolutamente confidencial, está disponível 24 horas, nos 365 dias do ano. A apuração das denúncias sempre será feita de forma cuidadosa, respeitando a legislação, protegendo os direitos e anonimato do denunciante e do denunciado.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

É compromisso do Comitê de Integridade garantir a confidencialidade da identidade do denunciante.

Além disso, o Canal Confidencial possibilita a abertura de denúncias de forma anônima e confidencial para denunciantes que preferam não se identificar.

- **órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias**

Após o recebimento das denúncias, a empresa terceirizada efetua uma triagem inicial com os profissionais alocados para tal.

O responsável pela coordenação da apuração de denúncias é do Comitê de Integridade, que, quando necessário e a depender do teor de cada denúncia, delega para a área responsável, como Recursos Humanos por exemplo.

As denúncias que se inserem nas categorias de fraude e corrupção (irregularidades em contratos, licitações, recebimento de propina, enriquecimento ilícito, dentre outras) são apuradas diretamente pelo Comitê de Integridade.

Informações adicionais podem ser requeridas do denunciante, a qualquer momento da triagem inicial ou da apuração, através do Canal Confidencial.

Por fim, responde-se a denúncia, por meio do próprio Canal Confidencial e se inicia o processo de execução do plano de ação.

O Comitê responde diretamente ao Conselho de Administração e é composto por profissionais competentes e com formações variadas, o que, portanto, auxilia no julgamento e condução das apurações realizadas.

c. se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas

Em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias, a TPI, adota diversos procedimentos para identificar vulnerabilidades e práticas irregulares relevantes nas contrapartes envolvidas em tais processos.

O principal deles refere-se ao Procedimento de Background Check/Due Diligence, que se trata de uma análise detalhada de informações e documentos públicos, acerca da entidade, seu quadro societário e eventualmente de suas participações societárias.

Esse processo engloba questões de ordem financeira, tributária, civil, trabalhista, ambientais, nacionais e internacionais, além de listas restritivas e de sanções, ou seja, CGU, CEIS, CEPIM, CNEP, mão de obra escrava, TCU, OFAC, Interpol, PEP - Pessoas Politicamente Expostas, doadores de campanha política, entre outros.

Além do Departamento de Compliance e de assessores externos contratados especialmente para este fim, também são envolvidas diversas outras áreas, tais como Jurídico Societário e Contencioso, Novos Negócios, Financeiro, Fiscal, Contabilidade, Recursos Humanos, entre outras, para auxiliar na análise.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

No que se refere às previsões contratuais, a Companhia exige que a contraparte forneça diversos documentos, declarações e garantias em relação a si mesmas e às entidades e/ou negócios envolvidos na transação. Tais declarações e garantias cobrem, por exemplo, a regular constituição das entidades e a observância da legislação aplicável por elas, incluindo especificamente regras anticorrupção e de combate à lavagem de dinheiro. A eventual quebra dessas declarações e garantias pelas contrapartes pode acarretar diferentes penalidades para elas, incluindo, até mesmo, o encerramento antecipado do contrato ou da operação em questão e a indenização pelos danos sofridos.

O resultado do procedimento de Background Check e de outros adotados pela Companhia é reportado à Alta Administração, que são os responsáveis pela tomada de decisão.

d. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia conta com procedimentos para tal, conforme descritos neste item 5.4.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

A Companhia e suas subsidiárias Maestra Serviços de Engenharia S.A. (“Maestra”), NTL – Navegação e Logística S.A. (“NTL”), Dable Participações Ltda. (“Dable”), Vessel-Log Serviços de Engenharia S.A. (“Vessel-Log”) e Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora–Rio – Concer (“Concer”) estão em Processo de Recuperação Extrajudicial (“Planos de RE”). No exercício de 2019 a decisão que homologou os Planos de RE foi revertida no Tribunal de Justiça de São Paulo. A Companhia não pode assegurar que os Planos de RE serão concluídos de maneira satisfatória à Companhia e/ou seus negócios.

A recuperação extrajudicial é um instrumento legal, previsto na Lei nº 11.101/2005 (“Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência”), que permite a uma sociedade renegociar com seus credores as condições de pagamento de suas dívidas de natureza privada, com exceção de créditos trabalhistas.

Em julho de 2017, a Triunfo, juntamente com as subsidiárias citadas apresentaram pedido de homologação dos Planos de Recuperação Extrajudicial¹ (“Planos”) negociados junto a parcela de seus credores. O Plano da Companhia estabelecia a realização de um “leilão reverso” de determinados créditos sujeitos à Recuperação Extrajudicial, de forma que os credores que concedessem descontos ao valor dos seus créditos, observados os termos e condições previstos no Plano, teriam seus créditos pagos à vista (“Leilão Reverso”).

Alguns credores apresentaram impugnação aos Planos, na forma do artigo 64, *caput* e §3º da Lei n. 11.101/2005. Após a rejeição das impugnações, os Planos foram homologados pelo Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo/SP, nos termos da decisão proferida em 09.02.2018.

As homologações dos Planos consistiram no reconhecimento de que os requisitos legais necessários foram atendidos, e que as disposições dos Planos se tornaram vinculantes a todos os credores por eles abrangidos, independentemente de terem ou não aderido espontaneamente a cada um deles. Como consequência, os Créditos Abrangidos devem ser pagos nas condições reestruturadas previstas em cada um dos Planos.

O BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e social (“BNDES”) e o Infrabrazil Fundo de Investimentos e Participações (“Infrabrazil”) apresentaram agravos de instrumento contra a decisão que rejeitou suas impugnações, bem como apelações contra a sentença que homologou os Planos, tendo os recursos sido distribuídos à 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

O cumprimento do Plano da Companhia, especialmente no que respeita ao Leilão Reverso, foi autorizado pela 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial nos autos do agravo interno nº 2043296-14.2018.8.26.0000/50001, permitindo-se, assim, a realização do pagamento aos credores arrematantes.

Desta forma, o Leilão Reverso ocorreu em 20.03.2018, no modelo de pagamento dos Créditos Abrangidos estabelecido na opção B. O Leilão Reverso resultou em uma liquidação de R\$250,4 milhões em dívidas da Companhia, por um deságio médio de 55,4%. A Companhia depositou em juízo, em maio de 2018, os valores devidos a cada credor contemplados no Leilão Reverso, totalizando o montante de R\$112,0 milhões. O depósito judicial foi realizado seguindo decisão judicial, por meio da qual foi autorizado à Companhia realizar o pagamento, desde que exista a possibilidade de devolução dos valores, caso haja provimento de qualquer dos recursos que pleiteiam a não homologação dos Planos de RE. A possibilidade de devolução dos valores foi igualmente questionada pela Companhia no âmbito do processo.

¹ Processo n. 1071904-64.2017.8.26.0100, em trâmite perante a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo/SP.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

Em 27.11.2019, a 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou o mérito das apelações, tendo entendido por reformar a sentença recorrida, para indeferir a homologação dos Planos. Como consequência, o Tribunal determinou aos credores contemplados que devolvessem as quantias recebidas, monetariamente corrigidas e acrescidas de juros de mora, depositando-as judicialmente.

O acórdão da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi publicado em 23.01.2020, tendo sido objeto de embargos de declaração opostos pela Companhia e por alguns credores. Tanto os embargos de declaração da Companhia, quanto os aclaratórios dos credores foram rejeitados, sob o fundamento de que não havia qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no acórdão recorrido.

Logo após, foram interpostos recursos especiais contra o acórdão pela TPI e outros credores. Em julho de 2020 foram publicadas na imprensa oficial as decisões que inadmitiram os recursos especiais interpostos, o que levou a interposição de agravos em recurso especial contra a decisão de inadmissão pela TPI e outros credores. Em abril de 2021, os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça.

Desde a anulação da sentença homologatória da Recuperação Extrajudicial, a Companhia vem conduzindo negociações com os credores abrangidos nos Planos de Recuperação Extrajudicial, visando reafirmar os compromissos realizados à época. Atualmente não há nenhuma execução de seus credores em curso ou que não esteja suspensa por acordo entre as Partes.

A Companhia mantém em sua página de internet um resumo dos principais atos, fatos e eventos envolvendo os Planos de RE. A Companhia recomenda aos seus investidores que acessem a página periodicamente para obtenção de maiores informações sobre o tema.

Dos efeitos da Recuperação Judicial e relicitação Viracopos

Em maio de 2018, a Companhia protocolou o pedido de Recuperação Judicial de suas Subsidiárias em conjunto ABSA, Aeroportos Brasil Viracopos S.A. (“Concessionária”) e Viracopos Estacionamentos S.A. (“VESA” e, quando em conjunto com a ABSA e Viracopos, simplesmente “Sociedades”), nos termos da Lei nº 11.101/05 e do parágrafo único do artigo 122 da Lei nº 6.404/76, *ad referendum* da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia e da Concessionária (“Recuperação Judicial das Sociedades”). O pedido de Recuperação Judicial visava preservar os ativos das Sociedades e promover o equacionamento de sua situação financeira.

Em dezembro de 2020, foi proferida sentença nos autos do processo de Recuperação Judicial, que – em resumo – (i) declara que o plano de Recuperação Judicial foi cumprido quanto às obrigações vencidas, e vincendas no prazo de 2 (dois) anos após a sua concessão (Art. 61 da Lei nº 11.101/05); e (ii) decreta o encerramento do regime de Recuperação Judicial da ABV (Art. 8º do Decreto nº 9.957/19).

O encerramento da Recuperação Judicial representou o atendimento da condição de eficácia do Termo Aditivo ao Contrato de Concessão celebrado entre a Concessionária e a ANAC em 15 de outubro de 2020, sendo mais um importante passo para prosseguimento da relicitação do Aeroporto Internacional de Viracopos, bem como na busca da materialização do direito à indenização e aos pleitos de reequilíbrio através das arbitragens.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

Dos efeitos do pedido de relicitação da Concebra.

Em abril de 2020 a Companhia apresentou requerimento à ANTT para adesão ao processo de relicitação, nos termos da Lei nº 13.448/17 e do Decreto nº 9.957/19. Em 21 de fevereiro de 2022 a controlada CONCEBRA assinou Termo Aditivo ao Contrato de Concessão para fins de relicitação, nos termos em que prevê a Lei 13.448/17.

O processo de relicitação prevê diversas etapas, dentre elas a indenização dos ativos, bem como a efetiva realização de uma nova licitação. A Companhia esclarece que qualquer desdobramento ou impacto está condicionado à avaliação e aprovação por parte do poder concedente (ANTT). Não é possível assegurar que a Concebra obterá todas as aprovações para a relicitação, nem mesmo que o ativo será relicitado. Eventual decisão adversa à Concessionária poderá afetar a própria Concessionária, a Companhia, e seus negócios.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

ANEXO IV

10.1. Comentário dos Administradores sobre a situação financeira da Companhia

a) Condições financeiras e patrimoniais gerais:

Os Diretores da Companhia informam que a Triunfo Participações e Investimentos S.A. é uma empresa brasileira de destaque no setor de infraestrutura, com participação atualmente em empresas de exploração de serviços públicos nos segmentos rodoviário, aeroportuário e de geração de energia elétrica.

No quadro abaixo são apresentadas a participação da Triunfo em cada negócio, bem como a forma de consolidação nas demonstrações financeiras:

Consolidação das Controladas 2021:

Empresa	Participação	Sociedade	Tipo de Consolidação
Concessões Rodoviárias			
Concer	81,8%*	Controlada	Consolidação de 100%
Econorte	100,0%	Controlada	Consolidação de 100%
Transbrasiliana	100,0%	Controlada	Consolidação de 100%
Concebra	100,0%	Controlada	Consolidação de 100%
Geração/Comercialização/Operação e Manutenção de Energia			
Tijóá	50,1%	Controlada em conjunto	Não é consolidada
Administração/Operação Aeroportuária			
Viracopos**	35,0%	Controlada em conjunto	Não é consolidada

* Em fevereiro e abril de 2019, a Triunfo aumentou a participação na Concer, passando de 74,9% para 79,1% e 81,8%, respectivamente. Em agosto de 2018, a Triunfo aumentou a participação na Concer, passando de 65,0% para 74,9%.

** Nos meses de fevereiro e abril de 2021 foi realizada a conversão das ações preferenciais detidas pela Triunfo em ações ordinárias da controlada em conjunto Aeroportos Brasil S.A., resultando no aumento de participação direta e indireta nas investidas (de 24,5% para 35,0%).

Os diretores informam que em 31 de dezembro de 2019 os investimentos nas controladas Juno, Tijóá e CSE estavam sendo apresentados como “Participações a comercializar” no ativo circulante da Companhia, e seus resultados como “Operações descontinuadas” no resultado do exercício. Com o encerramento do contrato de alienação desses ativos, em 31 de dezembro de 2020 a Triunfo deixou de classificar esses investimentos como destinados à venda, e seus resultados voltaram a compor o resultado de operações em continuidade. Consequentemente, foi apresentado novamente o período comparativo (2019) considerando as mesmas premissas de 2020 para melhor comparabilidade, conforme requerido pelo CPC-31 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada (IFRS 5).

Desta forma, os saldos de “ativo circulante” e “não circulante”, bem como o de “Receita (despesas) operacionais” de 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 estão reapresentados.

A principal fonte de receita da Companhia é a arrecadação de pedágio nas rodovias, cujo montante atingiu R\$ 965,1 milhões em 31 de dezembro de 2021. Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os valores foram de R\$926,3 milhões e R\$ 967,6 milhões, respectivamente.

O endividamento bruto (empréstimos e financiamentos, instrumentos financeiros derivativos, debêntures e notas promissórias) em 31 de dezembro de 2021 da Companhia era de R\$ 1.702,1 milhões. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o endividamento bruto era de R\$ 1.811,5 milhões e R\$ 2.040,5 milhões, respectivamente.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2021 a Companhia registrou um capital circulante líquido de -R\$369,4 milhões, que corresponde à diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante. Em 31 de dezembro de 2020 (reapresentado) e 2019 (reapresentado), o capital circulante líquido era de -R\$677,5 e -R\$-R\$699,5 milhões, respectivamente. A liquidez corrente, em 31 de dezembro de 2021 estava na proporção de 31,1 % (Ativo Circulante/Passivo Circulante). Em 31 de dezembro de 2020 (reapresentado) e 2019 (reapresentado), a liquidez corrente era de 22,1 % e 23,2 %, respectivamente.

Com o objetivo de melhorar a sua estrutura de capital, os Diretores informam que, em 22 de julho de 2017, a Companhia e algumas controladas ajuizaram pedido de homologação de planos de recuperação extrajudicial (“Planos de RE”, posteriormente homologados no dia 9 de fevereiro de 2018).

As homologações consistiam no reconhecimento de que havia sido preenchidos os requisitos legais necessários e que as disposições dos planos se tornavam vinculantes a todos os credores abrangidos. Como consequência, os créditos abrangidos ficaram vinculados às condições reestruturadas previstas em cada um dos planos.

Em 20 de março de 2018 foi realizado o Leilão Reverso, que consistia em uma das modalidades do Plano de RE da Triunfo (Opção B de pagamento dos créditos abrangidos) para os credores que oferecessem maiores descontos para pagamento à vista. Foram contemplados R\$250,4 milhões, representando um deságio médio de 55,3% em relação aos R\$112,0 milhões disponibilizados pela Companhia para esta modalidade.

Já em 23 de janeiro de 2020, a sentença de primeira instância que havia homologado os Planos de RE foi reformada. Dessa forma, os planos da Companhia e outras, bem como o da Concer, encontram-se suspensos, fazendo com que os créditos abrangidos retornem às condições precedentes.

A decisão determinou, ainda, que os credores contemplados no Leilão Reverso devolvessem os recursos por meio de depósito judicial até que ocorresse sua destinação em nova decisão. Ao final de 2021 foram firmados diversos acordos com credores contemplados no Leilão Reverso, que revalidaram e, em alguns casos, ampliaram os deságios que haviam sido concedidos em 2018.

Em 2021 a Companhia celebrou acordos com parte dos credores abrangidos nos Planos de Recuperação Extrajudicial, como a renegociação celebrada junto aos credores das debêntures de 1ª emissão da Controlada BRVias permanece conduzindo negociações com os demais credores, visando reafirmar os compromissos realizados à época.

Os Diretores informam que a Companhia adotou as medidas legais cabíveis, paralelamente às negociações com credores, para restabelecer os efeitos dos Planos de RE, preservando os interesses de seus acionistas.

A Companhia aprovou em agosto de 2021 a 5ª Emissão de debêntures na Triunfo no montante de R\$ 26 milhões e a 2ª Emissão de debêntures na controlada BRVias no montante de R\$ 89 milhões, o que confirma que as medidas citadas acima começam a apresentar resultado, e que as condições financeiras e patrimoniais da Companhia são suficientes para a continuidade de seus negócios.

b) Estrutura de capital:

Entende-se por dívida os empréstimos e financiamentos, os instrumentos financeiros derivativos, as debêntures e as notas promissórias captadas pela Companhia e suas controladas. Os Diretores informam que a estrutura de capital da Companhia em 31 de dezembro de 2021 era composta de 29% de capital próprio e 71% de capital de terceiros. Em 31 de dezembro de 2020, a estrutura de capital era composta de 27% capital próprio e de 73% capital de terceiros, enquanto em 2019 (reapresentado) era de 20% de capital próprio e 80% de capital de terceiros.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em 1º de agosto de 2019, em consonância com o plano de melhoria da estrutura de capital da Triunfo, foi celebrado contrato de compra e venda de ações junto a uma afiliada do BlackRock Global Energy & Power Infrastructure Funds tendo por objetivo alienar 100% da participação da Companhia, direta e indireta, nas companhias Juno, Tijoá e CSE. Devido ao prazo de validade previsto no contrato ter sido alcançado sem que todas as condições de fechamento tenham sido cumpridas. Sem a conclusão do processo de alienação e tendo em vista a situação atual da estrutura de capital da Companhia, os investimentos em Tijoá e CSE deixaram de ser classificados como disponível para venda a partir de 2020.

Citam os Diretores que o patrimônio líquido consolidado da Companhia em 31 de dezembro de 2021 atingiu R\$ 915,9 milhões, aumento de 0,36 % comparativamente aos R\$912,6 registrados em 31 de dezembro de 2020, principalmente por conta do lucro apurado em 31 de dezembro de 2021. Em 2020 o patrimônio líquido da Companhia era de R\$ 912,5 milhões, um aumento de 21,5% em relação ao patrimônio líquido da Companhia em 2019, no montante de R\$751,2 milhões.

A dívida bruta, composta por empréstimos e financiamentos, instrumentos financeiros derivativos, debêntures captadas pela Companhia e suas controladas, em 31 de dezembro de 2021 totalizava R\$1.702,1 milhões, redução de 6,04% comparativamente ao saldo em 31 de dezembro de 2020, que totalizava R\$1.811,5 milhões, em virtude das renegociações de dívidas celebradas pela Triunfo e suas controladas Concer, BRVias e Transbrasiliana e pela 5ª Emissão de Debentures na Triunfo e 2ª Emissão de Debentures da BRVias. O saldo de 2020 representou uma redução de 11,2 % comparativamente ao saldo de 31 de dezembro de 2019 (R\$2.040,4 milhões), em virtude da celebração de termos de quitação de dívidas abrangidas no plano recuperação judicial no âmbito do leilão reverso junto aos bancos BTG Pactual, ABC, Pine e BCV, além da quitação das debêntures da Econorte e da amortização dos credores seniores em Concer.

Os Diretores mencionam que, em 31 de dezembro de 2021, a Companhia possuía uma relação entre dívida líquida e patrimônio líquido de 175,9%. Em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019 (reapresentado), a Companhia possuía uma relação entre dívida líquida e patrimônio líquido de 190,9% e 256,4%, respectivamente.

c) Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos:

Em decorrência da deterioração das condições macroeconômicas e execuções de credores financeiros, os Diretores da Companhia acreditam que os compromissos financeiros assumidos podem ser honrados através da alienação de ativos e pelo fluxo e caixa gerado pelos negócios. Adicionalmente, no caso da controlada Concebra, o financiamento obtido junto ao BNDES poderá ser quitado por meio do processo de relicitação (devolução amigável do contrato de concessão), disposto pela Lei nº 13.448/17 e regulamentado pelo Decreto nº 9.957/19, com diretrizes estabelecidas pela Resolução ANTT nº 5.860/19. Em 2021 o empreendimento foi qualificado para fins de relicitação e em fevereiro de 2022 foi firmado termo aditivo ao contrato de concessão para fins de relicitação.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**d) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizados:**

As operações da Companhia são financiadas por meio da geração de caixa dos negócios e pela contratação de financiamentos de curto e longo prazos.

e) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez:

As operações da Companhia são financiadas por meio da geração de caixa dos negócios e pela contratação de financiamentos de curto e longo prazos.

f) Níveis de endividamento e características das dívidas:

A tabela abaixo apresenta, em milhares de reais, o detalhamento do endividamento da Companhia em 31 de dezembro de 2021, bem como as taxas de juros de cada operação:

	TIPO DE FINANCIAMENTO	INDEXADOR	VENCIMENTO	2021
Triunfo (holding)	Fiança Bancária - Fibra	8% a.a.	julho/2025	676
	CCB/Fiança – China Construction Bank	CDI + 1,5% a.a.	julho/2025	50.027
	Debentures	CDI + 4,0%	Junho/2023	18.710
Concer	CCB - Banco ABC	CDI + 1,2 % a.a.	fevereiro/2021	32.687
	CCB - Avalista	CDI + 0,5% a.a.	fevereiro/2023	7.337
	BNDES - Empréstimo Ponte	TJLP + 0,5% a.a.	fevereiro/2023	183.658
Triunfo Concebra	BNDES - Empréstimo Ponte - Sub. A	TLP + 2% a.a.	dezembro/2025	866.758
	BNDES - Empréstimo Ponte - Sub. B	TLP + 2% a.a.	janeiro/2025	346.703
Triunfo Transbrasiliana	Debêntures - BRVias Holding	CDI + 9,45% a.a.	dezembro/2021	94.800
	BNDES - Finem	TJLP + 2,9% a.a.	janeiro/2028	92.574
	CCB - Banco ABC	CDI + 3% a.a.	outubro/2023	6.603
	Banco Volkswagen	12,2 % a.a.	dezembro/2026	1.636
Dívida Bruta Total				1.702.149

i) Contratos de empréstimo e financiamentos relevantes:

Os contratos de empréstimos e financiamentos mais relevantes são do BNDES, com as controladas Concebra, Concer e Transbrasiliana.

ii) Outras relações de longo prazo com instituições financeiras

Os Diretores da Companhia afirmam que, além dos empréstimos e financiamentos, a Companhia não possui outras obrigações de longo prazo assumidas com instituições financeiras.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**iii) Grau de subordinação entre as dívidas****Total das obrigações**

Exercício Social	Montante total de obrigações, de qualquer natureza (1)	Índice de endividamento (2)
2021	2.242.675	2,45
2020	2.453.437	2,68
2019	2.995.688	3,99

(1) O montante corresponde ao Passivo Circulante + Passivo não circulante + Passivos de operações descontinuadas.

(2) O índice de endividamento foi calculado conforme a Instrução CVM 480: (passivo circulante + passivo não circulante + passivos de operações descontinuadas, dividido pelo patrimônio líquido).

Não existe grau de subordinação entre as dívidas da Companhia. Determinadas dívidas foram contratadas com garantia real e, portanto, têm preferência sobre outras dívidas da Companhia em caso de falência, até o limite da garantia real constituída.

iv) Restrições impostas à Companhia, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário

Os contratos financeiros celebrados pela Companhia, ou suas controladas, apresentam as seguintes restrições:

1. TransbrasilianaFinem BNDES

Para solicitar nova dívida faz-se necessário autorização da instituição e não se permite compartilhar a receita da concessionária.

2. ConcebraBNDES

Restringe a emissão de novas dívidas e alienação de bens do ativo não circulantes pela concessionária.

3. TPI5ª Emissão de debentures

Não permite o pagamento de dividendos pela Companhia.

4. BRVias2ª Emissão de debentures

Não permite o pagamento de dividendos pela Companhia.

g) Limites de utilização dos financiamentos já contratados:

Os financiamentos da Companhia foram destinados aos investimentos realizados.

h) Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras:

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

2021

Os Diretores mencionam que o ano de 2021 foi marcado pela evolução de relevantes definições estratégicas para obtenção dos objetivos da Companhia, com os principais eventos de impacto nas demonstrações sendo: (i) Prorrogação do prazo de concessão da controlada Concer por mais 717 dias, a contar de 28 de fevereiro de 2020; (ii) decisão do TRF-1 autorizando o início das obras de duplicação dos lotes 1 e 3 na Controlada Transbrasiliana, bem como o reequilíbrio da tarifa de pedágio em 48% de modo a contemplar a inclusão das referidas obras no contrato de concessão; (iii) decisão do TRF-3 e do STJ dando provimento ao recurso de apelação do IBAMA, julgando improcedente a Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público Federal que visava a declaração de nulidade da licença prévia 399/11 da Controlada Terminal Portuário Brites (TPL); (iv) Renegociação da dívida da 1ª Emissão de Debêntures da Controlada BRVias; (v) Emissão de Debêntures na controladora (5ª Emissão) e na controlada BRVias (2ª Emissão); (vi) Término da concessão da controlada Econorte em novembro de 2021; e (vii) Qualificação da concessionária Concebra para fins de relicitação.

2020

Os Diretores mencionam que o ano de 2020 foi marcado pela evolução de relevantes definições estratégicas para obtenção dos objetivos da Companhia, com os principais eventos de impacto nas demonstrações sendo: (i) reconhecimento do Estado de Calamidade Pública pelo Congresso Nacional devido a pandemia do Coronavírus. A Companhia iniciou a implementação de medidas de plano de contingência visando proteger a saúde de seus profissionais e familiares, prestadores de serviço, usuários e sociedade em geral; (ii) decisão da ANTT deliberando pela redução de 37,32% na tarifa de pedágio da Concebra; (iii) aprovação na assembleia geral de debenturistas da Econorte a repactuação do fluxo de pagamento da debênture de terceira emissão, bem como sua liquidação em 2020; (iv) homologação do reajuste anual da tarifa básica de pedágio da Econorte em 7,60%; (v) conclusão de grande parte das negociações para revalidar ou inclusive ampliar os deságios obtidos no leilão reverso, resultando na redução do endividamento da Triunfo e da controlada Concer, com efetivo desconto de R\$ 99,0 milhões.

2019

Os Diretores mencionam que o ano de 2019 foi marcado pela evolução de relevantes definições estratégicas para obtenção dos objetivos da Companhia, com os principais eventos de impacto nas demonstrações sendo: (i) restabelecimento do valor integral das tarifas praticadas na Econorte em março; (ii) encerramento dos trabalhos do Comitê Independente constituído para coordenar as providências para instauração de investigação após os Mandados de Busca e Apreensão realizados na Companhia e algumas de suas controladas, no âmbito da Operação Integração, com resultado inconclusivo em relação à existência das supostas ilegalidades apontadas pelo Ministério Público Federal em maio; (iii) abertura da praça Cambará/Andirá, na Econorte, enquanto a praça de Jacarezinho permanecesse fechada, também em maio; (iv) nova decisão judicial determinando redução de 25,77% nas praças de pedágio da Econorte em julho; e (v) reajuste anual da tarifa básica de pedágio nas praças de Jataizinho e Sertaneja, na Econorte (+7,8%), também em julho; (vi) restabelecimento do valor integral das tarifas praticadas na Econorte e reabertura da praça de Jacarezinho, na Econorte, em agosto; (vii) reforma da sentença de primeira instância que havia homologado os Planos de Recuperação Extrajudicial da Companhia e outras e de sua subsidiária, Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora – Rio (Concer), em dezembro; e (viii) acordo junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES para repactuação das condições vigentes no empréstimo-ponte aprovado para a Concebra em junho/14, também em dezembro.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

As variações analisadas referem-se aos exercícios de 2021 e 2020 e 2019 (reapresentado).

	2021	2020	Var.%
Receita Operacional Bruta (ROB)	1.131.830	1.049.996	8,0 %
Arrecadação de Pedágio	965.100	926.261	4,0%
Construção de Ativos	159.049	112.319	42,0%
Outras Receitas	7.681	11.416	(33,0%)
Deduções da Receita Bruta	(83.536)	(80.889)	3,0%
Receita Operacional Líquida (ROL)	1.048.294	969.107	8,0%
Custos Operacionais	(914.388)	(881.232)	4,0 %
Operação e Manutenção das Rodovias	(219.848)	(209.103)	5,0 %
Custo de Manutenção - IAS 37	(12.182)	(14.607)	(17,0%)
Custo de Construção	(158.908)	(111.753)	42,0%
Custo com Pessoal	(97.756)	(100.307)	(3,0%)
Depreciação e Amortização	(389.327)	(405.013)	(4,0%)
Obrigações da Concessão	(36.367)	(40.449)	(10,0%)
Lucro Bruto	133.906	87.875	52,0%
Receitas (Despesas) Operacionais	(88.248)	143.419	n/c
Despesas Gerais e Administrativas	(86.455)	(61.023)	42,0%
Remuneração dos Administradores	(17.606)	(16.783)	5,0%
Despesas com Pessoal	(37.092)	(34.474)	8,0%
Depreciação e Amortização	(11.484)	(18.712)	(39,0%)
Resultado de Equivalência Patrimonial	35.295	32.843	7,0%
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	29.094	241.568	(88,0%)
Resultado Antes do Resultado Financeiro	45.568	231.294	(80,0%)
Resultado Financeiro	(152.859)	(14.501)	n/c
Receitas Financeiras	150.468	157.764	(5,0%)
Despesas Financeiras	(227.766)	(172.265)	32,0%
Resultado Antes dos Impostos	(31.640)	216.793	n/c
Impostos Sobre Lucro	36.624	(48.219)	n/c
Impostos Correntes	(11.285)	(12.473)	(10,0%)
Impostos Diferidos	47.909	(35.746)	n/c
Participação de Acionistas Não Controladores	5.568	20.778	(73,0%)
Lucro (Prejuízo) do Exercício	10.552	189.352	(94,0%)

Lucro Base de Dividendos

(R\$ mil)	2021	2020	Var.%
Lucro (Prejuízo) do Exercício	10.552	189.352	(94,0%)
Compensação de Prejuízos Acumulados	-	(173.424)	n/c
Lucro (Prejuízo) após compensação	10.552	15.928	(34,0%)
Constituição de Reserva Legal (5%)	(528)	(796)	(34,0%)
Parcela realizada da reserva de reavaliação	2.948	13.472	(78,0%)
Lucro base de dividendos (prejuízo)	12.972	28.604	(55,0%)

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

As variações analisadas referem-se aos exercícios de 2020 e 2019 e 2018 (reapresentado).

	2020	2019 Reapresentado	Var. %
Receita Operacional Bruta (ROB)	1.049.996	1.074.812	(2,0%)
Arrecadação de Pedágio	926.261	967.627	(4,0%)
Construção de Ativos	112.319	96.796	16,0%
Outras Receitas	11.416	10.389	10,0%
Deduções da Receita Bruta	(80.889)	(84.306)	(4,0%)
Receita Operacional Líquida (ROL)	969.107	990.506	(2,0%)
Custos Operacionais	(881.232)	(875.262)	1,0%
Operação e Manutenção das Rodovias	(209.103)	(197.876)	6,0%
Custo de Manutenção - IAS 37	(14.607)	(45.023)	(68,0%)
Custo de Construção	(111.753)	(96.254)	16,0%
Custo com Pessoal	(100.307)	(104.101)	(4,0%)
Depreciação e Amortização	(405.013)	(389.683)	4,0%
Obrigações da Concessão	(40.449)	(42.325)	(4,0%)
Lucro Bruto	87.875	115.244	(24,0%)
Receitas (Despesas) Operacionais	143.419	(129.409)	n/c
Despesas Gerais e Administrativas	(61.023)	(85.523)	(29,0%)
Remuneração dos Administradores	(16.783)	(19.214)	(13,0%)
Despesas com Pessoal	(34.474)	(41.135)	(16,0%)
Depreciação e Amortização	(18.712)	(16.584)	13,0%
Resultado de Equivalência Patrimonial	32.843	30.039	9,0%
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	241.568	3.008	n/c
Resultado Antes do Resultado Financeiro	231.294	(14.165)	n/c
Resultado Financeiro	(14.501)	(312.518)	(95,0%)
Receitas Financeiras	157.764	14.712	972,0%
Despesas Financeiras	(172.265)	(327.230)	(47,0%)
Resultado Antes dos Impostos	216.793	(326.683)	n/c
Impostos Sobre Lucro	(48.219)	110.248	n/c
Impostos Correntes	(12.473)	(3.914)	219,0%
Impostos Diferidos	(35.746)	114.162	n/c
Participação de Acionistas Não Controladores	20.778	23.810	(13,0%)
Lucro (Prejuízo) do Exercício	189.352	(192.625)	n/c

Lucro Base de Dividendos

(R\$ mil)	2020	2019	Var. %
Lucro (Prejuízo) do Exercício	189.352	(192.625)	n/c
Compensação de Prejuízos Acumulados	(173.424)	(2.590)	n/c
Lucro (Prejuízo) após compensação	15.928	(195.215)	n/c
Constituição de Reserva Legal (5%)	(796)	-	n/c
Parcela realizada da reserva de reavaliação	13.472	21.791	(38,0%)
Lucro base de dividendos (prejuízo)	28.604	(173.424)	n/c

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Receita Operacional Bruta

A principal fonte de receita da Companhia é a arrecadação de pedágio nas rodovias.

2021 vs. 2020

Os Diretores atestam que a receita operacional bruta consolidada apresentou um crescimento 8,0% em 2021, passando de R\$1.050,0 milhões para R\$ 1.131,8 milhões, impactada principalmente pelo aumento de 41% na arrecadação da Concessionária Transbrasiliana, em virtude do aumento da tarifa de pedágio em 48% de modo a contemplar a inclusão das obras de duplicação dos lotes 1 e 3, aumento de 11% na arrecadação da Concessionária Concer, decorrente reversão parcial dos efeitos relativos à Covid 19, efeito esses parcialmente compensados pela redução de 14% na concessionária Concebra, reflexo do impacto da redução tarifária de 37,32% ocorrida em junho de 2020. A receita operacional líquida apresentou variação semelhante, passando para R\$1.048,3 milhões.

2020 vs. 2019

Os Diretores atestam que a receita operacional bruta consolidada apresentou queda de 2,0% em 2020, passando de R\$1.074,8 milhões para R\$1.050,0 milhões, impactada, pelos efeitos da pandemia do Coronavírus e redução tarifária de 37,32% da concessionária Concebra. Vale destacar, que esses efeitos foram parcialmente compensados pela reabertura da praça de Jacarezinho e pelo aumento da tarifa de pedágio da Econorte (7,6%) tal como mencionado anteriormente. A receita operacional líquida apresentou variação semelhante, passando para R\$969,1 milhões.

Custos Operacionais

Os principais itens que compõem os custos operacionais da Triunfo são: (i) operação e manutenção das rodovias; (ii) construção das concessões; (iii) custos com geração de energia; (iv) pessoal; (v) depreciação e amortização; e (vi) obrigações da concessão.

2021 vs. 2020

Os Diretores mencionam que os custos operacionais totalizaram R\$914,3 milhões, valor 4,0% acima do observado no ano anterior (R\$ R\$881,2 milhões), valor inferior ao obtido se aplicada a variação do IPCA do ano de 2021 (10,06%) sobre o ocorrido em 2020, por força do contingenciamento de dispêndio operacional adotado pela Companhia.

2020 vs. 2019

Os Diretores mencionam que os custos operacionais totalizaram R\$881,2 milhões, valor 1,0% acima do observado no ano anterior (R\$875,3 milhões), valor inferior ao obtido se aplicada a variação do IPCA do ano de 2020 (4,52%) sobre o ocorrido em 2019, por força do contingenciamento de dispêndio operacional adotado pela Companhia.

Despesas (Receitas) Operacionais

As despesas operacionais são representadas pelas despesas com instalações e serviços administrativos e de consultoria, gastos com pessoal, remuneração da administração e do pessoal de apoio administrativo, além de

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

outras receitas e despesas extraordinárias.

2021vs. 2020

Os Diretores ressaltam que as despesas (receitas) operacionais apresentou um valor negativo de R\$88,248 milhões, sendo que em 2020 apresentava R\$143,4 milhões positivo. Essa variação ocorreu principalmente em decorrência da revisão dos saldos contábeis da provisão para manutenção da Concebra em 2020 para adequação ao cenário de devolução amigável da concessão.

Vale destacar que para as despesas com efeito no fluxo de caixa (despesas gerais e administrativas, remuneração dos administradores e despesas com pessoal) a Companhia apresentou um aumento consistentes no ano de 2021 em relação a 2020, reflexo do aumento com gastos relacionados à consultoria financeiras e honorários advocatícios.

2020 vs. 2019

Os Diretores ressaltam que as despesas (receitas) operacionais apresentou um valor positivo de R\$143,4 milhões, sendo que em 2019 (reapresentado) apresentava R\$129,4 milhões negativos. Essa variação ocorreu principalmente em decorrência da revisão dos saldos contábeis da provisão para manutenção da Concebra, que em dezembro de 2020 concluiu pela reversão integral do montante anteriormente provisionado, uma vez que os valores não estavam mais condizentes com o cenário de devolução amigável da concessão (relicitação). A reversão impactou o resultado em R\$141,8 milhões positivos, líquidos dos tributos diferidos.

Resultado Financeiro Líquido

O resultado financeiro está representado pelos juros, correções monetárias e remunerações pagas aos credores da Companhia, ajustados pelas receitas financeiras, ajustes a valor justo e pelo resultado de variação cambial.

2021vs 2020

Os Diretores citam que, o resultado financeiro consolidado de 2021 foi negativo em R\$77,298 milhões, 433% abaixo do observado em 2020. O principal impacto no resultado financeiro ocorreu na controlada Concebra, uma vez que a redução da tarifa incorreu em maior encargo de juros decorrente do pagamento mínimo da dívida com o BNDES.

2020 vs 2019

Os Diretores citam que, o resultado financeiro consolidado de 2020 foi negativo em R\$14,5 milhões, 95,4% abaixo do observado em 2019. Esse resultado decorre principalmente da quitação de diversas dívidas da Triunfo e suas controladas, como a quitação de uma CCB da Econorte com desconto de aproximadamente 70%, resultando na reversão da provisão de juros no valor de R\$28,2 milhões. Também foram reconhecidos no resultado de dezembro de 2020 os efeitos das quititações de dívidas da controladora e da Concer que haviam sido pagas no âmbito do Leilão Reverso em 2018, mas que estavam pendentes de decisão judicial ou de formalização da negociação direta com os credores, resultando no efetivo deságio de R\$99,0 milhões. Adicionalmente, foi reconhecido o montante de R\$20,1 milhões que se refere ao perdão da dívida da controlada Concebra relativo ao Subcrédito B junto ao BNDES, proporcional à amortização realizada no Subcrédito A.

Também destaca-se a significativa redução das despesas financeiras (47,4%) em razão da redução do endividamento, principalmente relacionado aos credores seniores da Concer e às debêntures da Econorte, bem como a redução das taxas de juros.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Imposto de Renda e Contribuição Social

Os impostos são calculados à alíquota nominal de 34,0% sobre o lucro ajustado conforme a legislação vigente no Brasil (Lucro Real). No entanto, algumas controladas não reconhecem os tributos diferidos sobre prejuízos fiscais, por não haver expectativa de recuperabilidade da totalidade dos créditos com os resultados projetados para os próximos exercícios. Dessa forma, o total dos impostos sobre o lucro sofre variações que não necessariamente dependem do resultado antes dos impostos.

Lucro Líquido e Lucro Base de Dividendos

2021vs. 2020

Em razão dos fatores apresentados acima, os Diretores demonstram que a Companhia apresentou lucro líquido no montante de R\$10,5 milhões em 2021, frente ao lucro de R\$189,4 milhões em 2020. Considerando a parcela realizada da reserva de reavaliação, constituição de reserva legal e deduzindo os prejuízos acumulados em outros períodos, o resultado base de dividendos do período totalizou um lucro de R\$13,0 milhões.

2020 vs. 2019

Em razão dos fatores apresentados acima, os Diretores demonstram que a Companhia apresentou lucro líquido no montante de R\$189,4 milhões em 2020, frente ao prejuízo de R\$192,6 milhões em 2019. Considerando a parcela realizada da reserva de reavaliação, constituição de reserva legal e deduzindo os prejuízos acumulados em outros períodos, o resultado base de dividendos do período totalizou um lucro de R\$28,6 milhões.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**Balanco Patrimonial Consolidado**

As variações analisadas abaixo referem-se aos balanços patrimoniais consolidados em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

	31/12/2021	31/12/2020	Var%
Caixa e equivalentes de caixa	71.786	54.115	33,0%
Caixa restrito	9.588	5.871	63,0%
Aplicações financeiras vinculadas	9.831	9.692	1,0%
Contas a receber de clientes	42.322	54.677	(23,0%)
Indenizações a receber - aditivos	-	20.164	(100,0%)
Adiantamento a fornecedores	14.336	5.918	142,0%
Impostos a recuperar	5.861	9.127	(36,0%)
Contas a receber - partes relacionadas	-	1.703	(100,0%)
Outros créditos	14.473	31.158	(54,0%)
Total do ativo circulante	168.197	192.425	(13,0%)
Contas a receber – aditivos	33.282	-	100,0%
Contas a receber de clientes	765	764	-
Créditos tributários diferidos	272.846	269.775	1,0%
Contas a receber - partes relacionadas	107.968	97.098	11,0%
Depósitos judiciais	27.071	26.961	-
Impostos a recuperar	2.653	1.488	78,0%
Ativos de direito de uso	2.816	7.056	(60,0%)
Outros créditos	74	10	640,0%
Total Exigível a longo prazo	447.475	403.152	11,0%
Investimentos em Controladas e Equiparadas	30.947	29.965	3,0%
Imobilizado	168.798	172.415	(2,0%)
Intangível	2.343.187	1.945.637	20,0%
Intangível em construção	-	622.484	100,0%
Total Investimentos	2.542.932	2.770.501	(8,0%)
Total do ativo não circulante	2.990.407	3.173.653	(6,0%)
Total do ativo	3.158.604	3.366.078	(6,0%)

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

	31/12/2021	31/12/2020	Var%
Fornecedores	66.655	45.966	45,0%
Empréstimos e financiamentos	329.428	454.868	(28,0%)
Debêntures	18.010	153.254	(88,0%)
Notas promissórias	-	11.423	(100,0%)
Obrigações do contrato de concessão	4.600	46.711	90,00%
Salários, provisões e contribuições sociais	28.736	35.528	(19,0%)
Impostos, taxas e contribuições	34.702	46.780	(26,0%)
Dividendos propostos	1.545	8.696	(82,0%)
Contas a pagar - partes relacionadas	13.844	24.522	(44,0%)
Passivo de arrendamento	1.126	7.215	(84,0%)
Outras obrigações	39.040	34.981	12,0%
Total do passivo circulante	537.686	869.944	(38,0%)
Fornecedores	1.320	427	209,0%
Empréstimos e financiamentos	1.259.211	1.191.988	6,0%
Debêntures	95.500	-	100,0%
Obrigações do contrato de concessão	4.172	6.326	(34,0%)
Impostos, taxas e contribuições	35.613	32.029	11,0%
Imposto de renda e contribuição social diferidos	163.189	208.027	(22,0%)
Provisão sobre Patrimônio Líquido negativo de Controladas	46	46	-
Provisões para demandas judiciais e administrativas	102.879	102.922	-
Passivo de arrendamento	1.242	585	112,0%
Outras obrigações	41.817	41.143	2,0%
Total do passivo não circulante	1.704.989	1.583.493	8,0%
Capital social	842.979	842.979	-
Ações em tesouraria	(10.894)	(10.894)	-
Reservas de capital	40.447	40.447	-
Outros resultados abrangentes	-	2.948	(100,0%)
Reservas de Lucro	35.749	22.249	61,0%
Participação de acionistas não controladores	7.648	14.912	(49,0%)
Total do patrimônio líquido	915.929	912.641	-
Total do passivo e do patrimônio líquido	3.158.604	3.366.078	(6,0%)

Em 2021, os Diretores informam que o ativo circulante apresentou redução de 13,0%, para R\$168,2 milhões em relação ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, impactado pela redução de contas a receber de 23%, devido ao término da concessão da controlada Econorte, e pela readequação da expectativa de recebimento do saldo de contas a receber – aditivos. Esses efeitos foram parcialmente neutralizados pelo aumento de 33% de caixa e equivalentes de caixa, resultado das renegociações de dívidas no âmbito do leilão reverso do plano de recuperação extrajudicial. O ativo não circulante em 31 de dezembro de 2021 foi de R\$2.990,4 milhões enquanto no mesmo período de 2020 reapresentado o montante era de R\$3.173,6 milhões, retração de 6,0% principalmente devido a amortização da controlada Econorte, cuja concessão finalizou em novembro de 2021.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

O passivo circulante do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 totalizou R\$537,7 milhões, uma redução de 38,0% sobre os R\$869,9 milhões registrados em 31 de dezembro de 2021. A redução do endividamento de curto prazo tem relação direta com a quitação da debenture de 1ª emissão da controlada BRVias junto a Spectra, bem como a quitação das dívidas junto aos bancos ABC e BTG na Triunfo e na controlada Transbrasiliana. As quitações foram realizadas com recursos da 2ª emissão de debentures da BRVias, no montante de R\$ 89.000, e da 5ª emissão de debentures da Triunfo, no montante de R\$ 26.000. O passivo não circulante apresentou um crescimento de 8,0% em 2021, atingindo R\$1.705,0 milhões em relação a R\$1.583,5 milhões em 2020, impactado pelo aumento do endividamento de longo prazo, resultado do reescalonamento das dívidas anteriormente registradas no passivo circulante. O patrimônio líquido da Companhia ao final do ano foi de R\$915,9 milhões, aumento de 0,4% em relação aos R\$912,6 milhões observados em 2020, principalmente por conta do prejuízo acumulado ao longo do ano.

2020vs. 2019

As variações analisadas abaixo referem-se aos balanços patrimoniais consolidados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 .

	31/12/2020	31/12/2019	Var%
Caixa e equivalentes de caixa	54.115	101.673	(47,0%)
Caixa restrito	5.871	4.901	20,0%
Aplicações financeiras vinculadas	9.692	8.394	15,0%
Contas a receber de clientes	54.677	50.969	7,0%
Indenizações a receber - aditivos	20.164	20.164	-
Adiantamento a fornecedores	5.918	4.472	32,0%
Impostos a recuperar	9.127	12.453	(27,0%)
Contas a receber - partes relacionadas	1.703	-	100,0%
Outros créditos	31.158	8.284	276,0%
Total do ativo circulante	192.425	211.310	(9,0%)
Contas a receber de clientes	764	740	3%
Créditos tributários diferidos	269.775	312.816	(14%)
Contas a receber - partes relacionadas	97.098	48.180	102%
Depósitos judiciais	26.961	27.763	(3%)
Impostos a recuperar	1.488	1.488	-
Ativos de direito de uso	7.056	12.461	(43,0%)
Outros créditos	10	4.645	(99,0%)
Total realizável a longo prazo	403.152	408.093	(1,00%)
Investimentos em Controladas e Equiparadas	29.965	25.262	19,0%
Imobilizado	172.415	178.894	(4,0%)
Intangível	1.945.637	2.331.940	(17,0%)
Intangível em construção	622.484	591.407	5,0%
Total investimentos	2.770.501	3.127.503	(11,0%)
Total do ativo não circulante	3.173.653	3.535.596	(10,0%)
Total do ativo	3.366.078	3.746.906	(10,0%)

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

	31/12/2020	31/12/2019	Var%
Fornecedores	45.966	56.316	(18,0%)
Empréstimos e financiamentos	454.868	339.464	34,0%
Debêntures	153.254	247.938	(38,0%)
Notas promissórias	11.423	54.215	(79,0%)
Obrigações do contrato de concessão	46.711	41.991	11,0%
Salários, provisões e contribuições sociais	35.528	29.534	20,0%
Impostos, taxas e contribuições	46.780	47.515	(2,0%)
Dividendos propostos	8.696	1.545	463,0%
Contas a pagar - partes relacionadas	24.522	30.259	(19,0%)
Passivo de arrendamento	7.215	8.494	(15,0%)
Outras obrigações	34.981	53.550	(35,0%)
Total do passivo circulante	869.944	910.821	(4,0%)
Fornecedores	427	1.079	(60,0%)
Empréstimos e financiamentos	1.191.988	1.382.890	(14,0%)
Debêntures	-	7.305	(100,0%)
Notas promissórias	-	9.026	(100,0%)
Obrigações do contrato de concessão	6.326	309.759	(98,00%)
Impostos, taxas e contribuições	32.029	45.427	(29,0%)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	208.027	215.319	(3,0%)
Provisão sobre Patrimônio Líquido negativo de Controladas	46	46	-
Receitas diferidas, líquidas	-	84	100,0%
Provisões para demandas judiciais e administrativas	102.922	67.440	53,0%
Passivo de arrendamento	585	3.675	(84%)
Outras obrigações	41.143	42.817	(4,0%)
Total do passivo não circulante	1.583.493	2.084.867	(24,0%)
Capital social	842.979	842.979	-
Ações em tesouraria	(10.894)	(10.894)	-
Reservas de capital	40.447	40.447	-
Outros resultados abrangentes	2.948	16.420	(82,0%)
Prejuízos acumulados	-	(173.424)	100,00%
Reservas de lucros	22.249	-	100,00%
Participação de acionistas não controladores	14.912	35.690	(58,0%)
Total do patrimônio líquido	912.641	751.218	21,0%
Total do passivo e do patrimônio líquido	3.366.078	3.746.906	(10,0%)

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em 2020, os Diretores informam que o ativo circulante apresentou redução de 9,0%, para R\$192,4 milhões em relação ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 reapresentado (R\$211,3 milhões), por conta da redução do caixa da Companhia, destacadamente as rubricas de Disponibilidades. O ativo não circulante em 31 de dezembro de 2020 foi de R\$3.173,6 milhões enquanto no mesmo período de 2019 reapresentado o montante era de R\$3.535,6 milhões, retração de 10,0% principalmente devido a maior amortização das concessões com vencimento próximo, ambos impactos na linha do intangível.

O passivo circulante do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 totalizou R\$869,9 milhões, uma redução de 4,0% sobre os R\$910,8 milhões registrados em 31 de dezembro de 2019 em função de menor endividamento de curto prazo, principalmente devido a celebração dos termos de quitação de dívidas junto aos bancos BTG Pactual, ABC, Pine e BCV, credores contemplados no leilão reverso no âmbito do plano de recuperação judicial, além da quitação das debentures de Econorte. O passivo não circulante apresentou queda de 24,0% em 2020, atingindo R\$1.583,5 milhões em relação a R\$2.085,0 milhões em 2019, impactado pela reversão de manutenção na controlada Concebra e redução do endividamento de longo prazo. O patrimônio líquido da Companhia ao final do ano foi de R\$912,6 milhões, aumento de 21,0% em relação aos R\$1.751,2 milhões observados em 2019, principalmente por conta do prejuízo acumulado ao longo do ano.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

10.2 - Resultado Operacional e Financeiro

a) Resultados das operações da Companhia:

i) Descrição de quaisquer componentes importantes da receita

Os Diretores da Companhia esclarecem que a totalidade da receita da Companhia é denominada em reais e provém, atualmente, da atuação da Companhia no segmento de concessão de rodovias, por meio da exploração e administração de quatro concessões de rodovias localizadas no sul, sudeste e centro-oeste do País, através das empresas Companhia de Concessão Rodoviária de Juiz de Fora-Rio (Concer), Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. (Econorte), Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A. (Concebra) e Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A. (Transbrasiliana).

ii) Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Os Diretores da Companhia entendem que os principais fatores que podem impactar os resultados operacionais da Companhia são:

- (i) Variação relevante do crescimento do PIB;
- (ii) Variações na renda familiar;
- (iii) Retração ou aumento do comércio internacional;
- (iv) Flutuações do câmbio;
- (v) Fatores climáticos;
- (vi) Crises econômicas e políticas;
- (vii) Alterações no ambiente regulatório;
- (viii) Novos Negócios; e
- (ix) Questões de saúde pública.

Os principais fatores que os diretores entendem poder afetar de alguma maneira a previsibilidade de caixa da Companhia são: (i) tráfego e (ii) reajuste das tarifas de pedágio.

A alteração, crescimento ou queda do volume de veículos, tem relação direta com o crescimento ou a queda da receita. As tarifas de pedágio são reguladas pelo Poder Concedente e tem seus reajustes realizados anualmente, com a reposição de perdas pela inflação ou decorrentes de alteração na legislação tributária.

Vale destacar o impacto da Lei dos Caminheiros (Lei 13.103/2015), que entrou em vigor em 17 de abril de 2015, com a isenção da cobrança de pedágio sobre os eixos suspensos de caminhões que circulam vazios. O impacto da queda nos volumes das concessionárias é compensado na receita através de reajustes tarifários que promovem o reequilíbrio dos contratos. Adicionalmente, os contratos de concessão preveem a manutenção de taxas internas de retorno que garantem o seu reequilíbrio econômico e financeiro.

b) Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços:

A tabela abaixo indica a receita líquida da Companhia para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019:

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de		
2021	2020	2019
1.048,3	969,1	990,5

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Os diretores da Companhia informam que as variações nas receitas durante os anos de 2019 a 2021 deveram-se, principalmente à:

- Queda no tráfego de veículos nas rodovias administradas pela Companhia;
- Reajuste das tarifas de pedágio das rodovias administradas pela Companhia;
- Aditivos contratuais e fluxo de obras das rodovias;
- Fechamento de praça de pedágio em rodovia administrada pela Companhia;
- Redução nas tarifas de pedágios das rodovias administradas pela Companhia;
- Encerramento do contrato de concessão da Econorte em novembro de 2021.

Os diretores entendem que as variações na taxa de câmbio não afetaram as receitas, dado 100% da receita da Companhia são tarifadas e denominadas em Reais.

c) Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor:

Resultado Operacional

Os Diretores da Companhia informam que os custos operacionais da Companhia são compostos por gastos de operação e manutenção das rodovias, a depreciação das obras de melhoria e ampliação realizadas nas rodovias e os gastos com pessoal em todas as operações. Os Diretores da Companhia acrescentam que esses custos são reajustados principalmente por índices de inflação.

Os Diretores da Companhia informam que as despesas operacionais são compostas pelas despesas com instalações e serviços administrativos e de consultoria, pelas despesas com pessoal, que incluem a remuneração da administração e do pessoal de apoio são reajustadas principalmente por índices de inflação, conforme comentário feito pelos Diretores da Companhia.

Os Diretores da Companhia informam que os custos e despesas operacionais e os resultados financeiros da Companhia são principalmente influenciados pela inflação (IGP-M e IPCA): a maior parte dos custos e despesas operacionais da Companhia está atrelada, principalmente, a indicadores de inflação, conforme comentário feito pelos Diretores da Companhia. As rubricas com maior correlação com estes índices de inflação são principais insumos utilizados nas nossas operações e obrigações com as concessões.

Apesar dos custos e das despesas operacionais sofrerem os impactos da inflação, os Diretores da Companhia comentam que as tarifas e os preços também são reajustados por índices de inflação, o que minimiza, ou até anulam, os efeitos da inflação e da variação de preços dos principais insumos e produtos. Caso os impactos sejam mais relevantes, há a possibilidade do requerimento de reequilíbrios financeiros.

Resultado Financeiro

Os diretores informam que as dívidas da Companhia são indexadas aos seguintes índices: (i) Certificados de Depósitos Interbancários (“CDI”); (ii) Taxa de Juros de Longo Prazo (“TJLP”); (iii) Índice de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”); (iv) Índice Geral de Preços – Mercado (“IGP-M”); e (v) Taxa Selic. De acordo com a expectativa dos diretores da Companhia, a variação, positiva ou negativa desses índices, tem impacto direto no resultado financeiro da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

10.3. Eventos relevantes e impactos nas demonstrações financeiras e resultados da Companhia:

a) Introdução ou alienação de segmento operacional:

Aeroporto

Os Diretores informam que os investimentos da Triunfo no segmento aeroportuário, por meio da Aeroportos Brasil S.A., que detém a participação privada para a administração do Aeroporto de Viracopos, foram reconhecidos para perda em 2017, e que a investida está em processo de relicitação (devolução amigável da concessão), conforme detalhado a seguir.

Em 28 de julho de 2017 os acionistas da concessionária Aeroportos Brasil Viracopos S.A. autorizaram em Assembleia Geral Extraordinária que fossem tomadas as medidas necessárias para realização do procedimento de relicitação, que consiste na devolução amigável da concessão, conforme diretrizes da Lei nº 13.448/17.

O interesse pela relicitação ocorreu do cenário de dificuldade financeira enfrentado pela concessionária, derivada dos diversos desequilíbrios econômico-financeiros do contrato de concessão não equacionados pelo Poder Concedente (ANAC), conforme previsto nos termos da Lei nº 8.987/95. Soma-se a isso a alteração no contexto macroeconômico do país e da expectativa de demanda estimada pelo próprio poder concedente para os serviços concessionados.

A Companhia refletiu em suas informações contábeis o efeito do reconhecimento de perda sobre este ativo, por meio da baixa do investimento na controlada em conjunto Aeroportos Brasil S.A., sendo que a perda registrada em 31 de dezembro de 2017 atingiu o montante de R\$404,3 milhões. Não foram reconhecidas perdas adicionais após esse período nas demonstrações financeiras da Triunfo.

No entanto, Viracopos não obteve resposta quanto à relicitação por falta de regulamentação de tal procedimento, o que ocorreu somente em agosto de 2019 com o Decreto nº 9.957/2019. Sem a relicitação e com a instauração de processo administrativo para verificação de inadimplência e consequente caducidade da concessão pela ANAC, Viracopos protocolou pedido de recuperação judicial em 07 de maio de 2018 nos termos da Lei nº 11.101/05 e do parágrafo único do artigo 122 da Lei nº 6.404/76, *ad referendum* da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia e da concessionária.

O pedido de recuperação judicial teve o objetivo de preservar os ativos da concessionária e promover o equacionamento de sua situação financeira com vistas a assegurar a continuidade das atividades, a manutenção de milhares de postos de trabalho, o recolhimento de relevantes tributos e o pagamento dos créditos concursais.

Em 09 de maio de 2018 o pedido cautelar formulado pela concessionária foi deferido e foi determinada a suspensão do processo administrativo de decretação de caducidade da concessão e de todas as ações e execuções movidas contra a concessionária, notadamente da multa administrativa aplicada relativamente à conclusão da fase I-B prevista no contrato de concessão.

Em 23 de maio de 2018 o processo da recuperação judicial foi deferido, e em julho do mesmo ano foi protocolada a primeira versão do Plano de Recuperação Judicial ("PRJ"). Após diversas assembleias realizadas com os credores, em 14 de fevereiro de 2020 foi aprovado o PRJ apresentado pela concessionária, tendo a homologação judicial ocorrido em 18 de fevereiro de 2020.

O PRJ prevê, dentre outras medidas, a necessidade de requerimento de relicitação. A devolução do ativo no contexto desta relicitação ocorrerá de modo a representar um *stop loss*, implicando uma ampla quitação para a concessionária e seus acionistas, nos termos e condições do plano. Em 19 de março de

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

2020, foi protocolado na ANAC o requerimento para a relicitação do contrato de concessão do aeroporto, nos termos da Lei nº 13.448/17 e do Decreto nº 9.957/19.

Em maio de 2020 a diretoria colegiada da ANAC deliberou sobre o requerimento de relicitação apresentado por Viracopos, opinando favoravelmente pela viabilidade técnica e jurídica do requerimento e por seu encaminhamento ao Ministério de Infraestrutura, a fim de avaliar a compatibilidade da relicitação com as políticas públicas formuladas para o setor.

Em 25 de junho de 2020 foi publicada a Resolução nº 123 de 10 de junho de 2020, onde o Conselho do Programa de Parceria de Investimentos (“PPI”) opinou favoravelmente pela qualificação do Aeroporto Internacional de Viracopos para fins de relicitação. Em 16 de julho de 2020 foi publicado o Decreto nº 10.427/2020 que, além da confirmação da qualificação de Viracopos para relicitação, determinou o prazo de 90 dias para que o Ministério da Infraestrutura submetesse ao conselho do PPI a avaliação quanto à possibilidade de transferência à nova concessionária de dívidas adquiridas junto a financiadores por Viracopos. O Decreto previa, ainda, que a qualificação do Aeroporto para fins de relicitação perderia sua eficácia caso não fosse firmado o termo aditivo ao Contrato de Concessão, no prazo de até 90 dias a contar de sua publicação.

Desta forma, no dia 16 de outubro de 2020 Viracopos assinou o termo aditivo ao Contrato de Concessão para fins de relicitação do empreendimento. Contudo, a assinatura do termo aditivo foi acompanhada de uma correspondência em que Viracopos fez diversas ressalvas quanto ao conteúdo do documento, pois entendeu que lhe foi imposto um termo aditivo na forma de um contrato de adesão, desrespeitando o espírito negocial e a legislação da relicitação, bem como os compromissos assumidos pelos stakeholders no contexto do processo de recuperação judicial.

Ainda no âmbito da Recuperação Judicial, Viracopos firmou um Compromisso Arbitral, por meio do qual acordou que as controvérsias presentes e futuras envolvendo o contrato de concessão serão resolvidas por meio de arbitragem, inclusive a ação revisional, a ação de obrigação de fazer e também às relativas à aplicação de multas pelo atraso na entrega de obras da fase I-B do contrato de concessão. Com a qualificação do empreendimento no PPI, o pagamento das outorgas e aplicação da pena de caducidade ficam suspensos e Viracopos poderá dar início ao processo de arbitragem. A Triunfo é contragarantidora de apólices de Seguros que garantem o pagamento das multas. No entanto, é remota a probabilidade de execução da referida contragarantia, diante do atual contexto da concessão.

Viracopos firmou ainda um acordo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e com as instituições financeiras repassadoras de recursos do BNDES (Banco do Brasil, Banco Bradesco S.A., Itaú Unibanco S.A. e Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.), estabelecendo que os valores decorrentes de instrumentos financeiros concedidos à Concessionária não estão sujeitos ao processo de Recuperação Judicial. O acordo prevê também a liberação de recursos disponíveis nas contas garantidoras vinculadas a esses passivos, de modo a permitir os pagamentos previstos no PRJ, bem como a suspensão parcial de pagamentos a partir da assinatura do termo aditivo ao Contrato de Concessão do aeroporto, prevendo sua relicitação.

Em 10 de dezembro de 2020 foi proferida sentença decretando o encerramento do regime de Recuperação Judicial de Viracopos, que representa condição de eficácia do Termo Aditivo firmado em 16 de outubro de 2020 e confirmado pela Gerência de Outorgas de Infraestrutura Aeroportuária da Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos (SRA), da ANAC em 11 de dezembro de 2020. O prazo para eventuais recursos contra a decisão encontra-se encerrado, sendo que esta sentença representa um importante passo para prosseguimento da relicitação do Aeroporto Internacional de Viracopos, e conduzirá a materialização do direito a indenização, bem como dos pleitos de reequilíbrio através das arbitragens que foram propostas em fevereiro de 2021. Ainda há diversas etapas para a efetiva relicitação e neste período a concessionária continua operando normalmente o Aeroporto.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

Energia

Os diretores informam que a Companhia celebrou, em 1º de agosto de 2019, o Contrato de Compra e Venda de Ações junto a uma afiliada do *BlackRock Global Energy & Power Infrastructure Funds*, tendo por objetivo a alienação de 100% da sua participação, direta e indireta, nas companhias Juno Participações e Investimentos S.A., Tijoá Participações e Investimentos S.A. e CSE – Centro de Soluções Estratégicas S.A. A Juno é subsidiária integral da Triunfo e detém 50,1% de participação na Tijoá e na CSE.

O valor da transação era de R\$169,5 milhões, e estava sujeito aos ajustes usuais neste tipo de operação, além de potencial earn-out, com valor a ser determinado de acordo com o atingimento de eventos.

Em 03 de agosto de 2020 foi celebrado um novo contrato de compra e venda de ações junto a outra afiliada do mesmo Fundo, em substituição ao contrato de 1º de agosto de 2019. O valor da transação permaneceu o mesmo e a conclusão da alienação permanecia sujeita ao cumprimento de determinadas condições.

Em 04 de janeiro de 2021 foi encerrado o contrato de compra e venda devido ao prazo de validade previsto no contrato ter sido alcançado sem que todas as condições de fechamento tenham sido cumpridas.

Os diretores ressaltam que em razão do encerramento do referido contrato, essa transação não impactou os saldos das demonstrações financeiras no exercício de 2020. Sem a conclusão do processo de alienação e tendo em vista a situação atual da estrutura de capital da Companhia, os investimentos em Tijoá e CSE deixaram de ser classificados como disponível para venda.

Em dezembro de 2021 foi aprovada a liquidação da controlada em conjunto CSE.

b) Constituição, aquisição ou alienação de participação societária:

Os Diretores declaram que não ocorreram eventos relacionados à constituição, aquisição ou alienação de participação societária no exercício de 2021. Conforme informado no item a) acima, foi celebrado novo contrato de compra e venda das empresas do segmento de Energia (Tijoá, CSE e Juno), porém o contrato não foi concluído no prazo e, portanto, foi encerrado.

c) Eventos ou operações não usuais:

Os Diretores informam que a Companhia não efetuou nenhuma operação não usual no exercício de 2021 que tenha impactado seus resultados operacionais. No entanto, os Diretores entendem adequado mencionar os eventos não usuais que ocorreram em 2021 e que causaram ou que ainda poderão causar efeitos relevantes nas demonstrações financeiras, conforme segue:

Suspensão dos Planos de Recuperação Extrajudicial (“Planos de RE”)

Em 23 de janeiro de 2020 foi publicado o Acórdão que reformou a sentença de primeira instância concedida em 09 de fevereiro de 2018, quando os Planos de Recuperação Extrajudicial da Companhia e outras, bem como o Plano da Concer (“Planos de RE”), haviam sido homologados. Desta forma, a partir desta data os Planos de RE encontram-se suspensos.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

A decisão determinou, ainda, que os credores contemplados no Leilão Reverso devolvessem os recursos por meio de depósito judicial até que ocorresse sua destinação em nova decisão. O Leilão Reverso consistia em uma das modalidades de pagamento do Plano de RE da Triunfo e outras, que oferecia a possibilidade de quitação antecipada das dívidas para os credores que oferecessem os maiores deságios para recebimento à vista. O Leilão Reverso ocorreu em março de 2018 e a Triunfo realizou depósitos judiciais para os credores contemplados, uma vez que a validade dos Planos de RE estava sendo questionada no âmbito judicial. A maioria dos credores obteve autorização para o resgate dos depósitos e, com isso, a Triunfo considerou que as dívidas haviam sido parcialmente pagas, pois a quitação definitiva ainda dependia de homologação dos Planos de RE em segunda instância ou de acordos firmados diretamente com os credores.

Ao final de 2020 foram firmados diversos acordos com credores contemplados no Leilão Reverso, que revalidaram e, em alguns casos, ampliaram os deságios que haviam sido concedidos em 2018, resultando na quitação definitiva de algumas dívidas, impactando o resultado de 2020 em R\$99,0 milhões (Triunfo e Concer).

Os Diretores informam que a Companhia permanece conduzindo negociações com os demais credores abrangidos nos Planos de RE, visando reafirmar os compromissos realizados à época.

Na opinião dos assessores jurídicos da Companhia, a possibilidade de reversão da decisão em instâncias superiores é possível. Desta forma, em 31 de dezembro de 2021, as demonstrações financeiras permanecem apresentando os saldos das dívidas com os efeitos dos Planos de RE da Companhia e da Concer, uma vez que não ocorreu o trânsito e julgado do processo e, consequentemente, a expectativa é de que sejam mantidas as condições que já haviam sido acordadas com os credores nos Planos homologados em primeira instância. Adicionalmente, os credores contemplados no Leilão Reverso apresentaram Embargos de Declaração ao Acórdão, solicitando a reversão da decisão e reafirmando o compromisso realizado no âmbito do Plano. Por essas razões, os saldos apresentados atualmente nas demonstrações financeiras retratam de forma conservadora a melhor estimativa da Administração para a resolução das dívidas com os credores abrangidos nos Planos.

Caso fossem contabilizados os efeitos da suspensão dos Planos, considerando as dívidas ainda pendentes de renegociação, seriam reconhecidos novamente na Concer os encargos moratórios perdoados relacionados ao BNDES, e a diferença do spread atual para o previsto nos contratos originais, condições firmadas à época com os credores do Plano da controlada e que totalizariam R\$40.899 em 31 de dezembro de 2021.

Relicitação – Concebra

A Diretoria informa que, em razão dos desequilíbrios contratuais diversos, não reconhecidos ou não tratados pela ANTT e hoje discutidos em fórum arbitral, além de sucessivas quedas da tarifa de pedágio em razão da não execução dos investimentos originários pela frustração da liberação de financiamento de longo prazo para sua execução, em abril de 2020 a Concebra decidiu aderir ao processo relicitatório, amparado pela Lei nº 13.448/17. Neste cenário, a Concebra deve continuar operando os trechos administrados até que ocorra a apuração definitiva do valor a ser indenizado, e até que o poder concedente conclua o novo leilão.

A Concebra pretendia aplicar recursos adicionais no pavimento e demais itens de infraestrutura, razão pela qual provisionou a aplicação de recursos futuros adicionais, que até 31 de dezembro de 2019 totalizavam R\$287,2 milhões. A partir do primeiro trimestre de 2020, a controlada Concebra suspendeu a constituição de provisão para manutenção para reavaliar qual seria a melhor estimativa no cenário de relicitação.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

Como ainda não está definido o valor da tarifa para o período de transição, não é possível mensurar o montante relativo à provisão para manutenção. Desta forma, de acordo com as normas contábeis vigentes, os valores reconhecidos na controlada Concebra a título de provisão para manutenção que seriam realizados em períodos subsequentes (2021 a 2024) foram integralmente revertidos em 31 de dezembro de 2020.

Cabe destacar que, apesar de não ter realizado parte dos investimentos iniciais previstos no contrato de concessão, por motivos alheios ao controle da Companhia, nos últimos exercícios a Concebra precisou antecipar parte dos gastos com manutenção, bem como realizou manutenções que não estavam previstas no contrato, principalmente em trechos não duplicados em razão de uma maior desgaste e deterioração do pavimento.

A Diretoria destaca que os efeitos da reversão foram reconhecidos nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2020, em partes contra o Ativo Intangível (R\$68,9 milhões), uma vez que parte dos valores havia sido capitalizada no início da concessão (R\$62,2 milhões líquido de amortizações), e o restante foi reconhecido no resultado do exercício na rubrica de despesas (receitas) não recorrentes, totalizando R\$218,2 milhões, sendo o efeito de R\$144,1 milhões líquido dos tributos diferidos.

Não é possível estimar, neste momento, outros impactos que as demonstrações financeiras dos períodos subsequentes possam apresentar em razão do processo de relicitação.

Concer

O prazo inicialmente pactuado do contrato de concessão se encerraria em fevereiro de 2021. Contudo, a controlada Concer interpôs ação judicial de reequilíbrio econômico-financeiro de diversos pleitos existentes, especialmente os decorrentes da obra da Nova Subida da Serra contra a União e ANTT.

Em 25 de fevereiro de 2021, a Justiça Federal de Brasília deferiu a liminar na qual reconhece parte do crédito a favor da Concer em razão dos investimentos realizados e não pagos, conforme apontado no laudo pericial judicial, bem como a previsão expressa quanto ao direito à prorrogação do prazo do contrato de concessão como medida de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos investimentos decorrentes do 12º Aditivo.

Adicionalmente, na mesma data, foi deferida a liminar reconhecendo o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão em razão das perdas ocorridas até agosto de 2020 decorrentes da pandemia da Covid-19.

A Concer permanece em discussão judicial para obtenção dos reequilíbrios adicionais, tanto do 12º Aditivo como das perdas da Covid-19 após agosto de 2020.

Econorte

A concessão finalizou em 28 de novembro de 2021 e os trechos rodoviários administrados pela controlada Econorte foram devolvidos ao Poder Concedente, entretanto em 25 de novembro de 2021, foi homologado acordo celebrado entre a Econorte e o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná ("DER/PR"), tendo como objeto a substituição da obra de interseção no km 17+800m da Rodovia BR-153/PR, não executada por motivos alheios e não imputáveis a Econorte, pela continuidade dos serviços de atendimento emergencial pré-hospitalar e mecânico, por doze meses após o encerramento da concessão e sem o recebimento da tarifa de pedágio no período.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

A Companhia possui pleitos de reequilíbrio que estão sendo analisados tanto na esfera administrativa como na judicial. A Companhia concentra seus esforços para a resolução de assuntos que permanecem em aberto junto ao Poder Concedente a fim de garantir que os direitos relacionados ao contrato de concessão sejam integralmente garantidos.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases**10.4. Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do auditor****a) Mudanças significativas nas práticas contábeis****2021**

Não houve mudança significativa nas práticas contábeis adotadas pela Companhia e suas controladas no exercício de 2021.

2020Reapresentação de período comparativo (2019)

Em 31 de dezembro de 2019 os investimentos nas controladas Juno, Tijoá e CSE estavam sendo apresentados como “Participações a comercializar” no ativo circulante da Companhia, e seus resultados como “Operações descontinuadas” no resultado do exercício. Com o encerramento do contrato de alienação desses ativos, em 31 de dezembro de 2020 a Triunfo deixou de classificar esses investimentos como destinados à venda, e seus resultados voltaram a compor o resultado de operações em continuidade. Consequentemente, está sendo apresentado novamente o período comparativo (2019) considerando as mesmas premissas de 2020 para melhor comparabilidade, conforme requerido pelo CPC-31 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada (IFRS 5).

2019Aprimoramento de prática contábil – Amortização do Intangível / Intangível em construção

Os Diretores informam que a Administração procedeu a revisão da prática utilizada no reconhecimento da amortização dos ativos intangíveis das controladas, em especial aos investimentos previstos no Plano de Exploração da Rodovia (“PER”). O principal motivador para tal revisão foi o resultado da análise realizada pela Administração da controlada Concer, que verificou a necessidade de iniciar a amortização de parte dos saldos de ativo intangível em construção referente às obras da Nova Subida da Serra, que não está integralmente concluída, porém parte do montante já está contemplado na composição tarifária da concessionária.

O aprimoramento consiste basicamente em alterar o momento do início da amortização de investimentos do PER, passando a considerar a data de realização (execução) das obras, e não mais o momento em que o ativo passa a estar disponível para uso (na conclusão das obras). Ou seja, se estes investimentos já estão reconhecidos na tarifa homologada pelo Poder Concedente e, consequentemente, já trazem benefícios econômicos para a Companhia, já deve ser iniciada sua amortização, trazendo efeito simultâneo de reconhecimento de receita e custos (receita de pedágio x custo de amortização do intangível).

Pelo exposto acima, a amortização dos valores de intangível em construção, que representam os contratos de obras em andamento, passou a ser reconhecida no momento em que já é possível obter benefício econômico futuro (investimento revertido em tarifa de pedágio). O aprimoramento da prática ocorreu de forma prospectiva, a partir de 1º de janeiro de 2019.

Reapresentação de saldos de exercícios anteriores

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

A controlada Concebra realizou no exercício de 2019 trabalhos de revisão dos saldos de ativo intangível, apoiada por consultores externos, para validação e aprimoramento dos controles dos ativos fixos.

Em razão dos trabalhos de revisão e com a identificação de registros contábeis incorretos sobre os valores correspondentes, a Companhia e sua controlada Concebra, em atendimento ao Pronunciamento Técnico CPC 23 / IAS 8 – Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativas e Retificação de Erro e CPC 26 / IAS 1 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, procederam com os ajustes retrospectivamente até a data mais antiga, considerando os ajustes iniciais em 01 de janeiro de 2018 e em 31 de dezembro de 2018. Os principais ajustes estão relacionados a:

- i) Registro indevido de gastos incorridos com a instalação em sua sede administrativa na rubrica de intangível e consequente amortização;
- ii) Registro dos efeitos de amortização de itens que não estavam sendo amortizados por erro de processo;
- iii) Juros sobre empréstimos e financiamentos contraídos para execução de obras previstas no PER, e consequente amortização;
- iv) Efeitos de impostos diferidos.

b) Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis:**2020**

Abaixo estão apresentados os efeitos do período comparativo nas demonstrações contábeis:

Balanços patrimoniais de 31 de dezembro de 2019:

	Controladora			Consolidado		
	Originalmente Divulgado	Ajustes	Reapresentado 31/12/2019	Originalmente Divulgado	Ajustes	Reapresentado 31/12/2019
Outros ativos circulantes	21.034	-	21.034	211.310	-	211.310
Participações a comercializar	25.262	(25.262)	-	25.262	(25.262)	-
Ativo Circulante	46.296	(25.262)	21.034	236.572	(25.262)	211.310
Investimentos	698.128	25.262	723.390	-	25.262	25.262
Outros ativos circulantes	236.594	-	236.594	3.510.334	-	3.510.334
Ativo não circulante	934.722	25.262	959.984	3.510.334	25.262	3.535.596
Total do ativo	981.018	-	981.018	3.746.906	-	3.746.906

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases**Demonstrações do Resultado do Exercício de 31 de dezembro de 2019:**

	Controladora			Consolidado		
	Originalmente Divulgado	Ajustes	Reapresentado 31/12/2019	Originalmente Divulgado	Ajustes	Reapresentado 31/12/2019
Lucro bruto	-	-	-	115.244	-	115.244
Receitas (Despesas) operacionais						
Resultado de equivalência patrimonial	(190.665)	30.039	(160.626)	-	30.039	30.039
Demais despesas operacionais	(29.200)	-	(29.200)	(159.448)	-	(159.448)
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	(219.865)	30.039	(189.826)	(44.204)	30.039	(14.165)
Resultado financeiro	(2.799)	-	(2.799)	(312.518)	-	(312.518)
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	(222.664)	30.039	(192.625)	(356.722)	30.039	(326.683)
Imposto de renda e contribuição social	-	-	-	110.248	-	110.248
Prejuízo líquido das operações em continuidade	(222.664)	30.039	(192.625)	(246.474)	30.039	(216.435)
Lucro/ Prejuízo de operações descontinuadas	30.039	(30.039)	-	30.039	(30.039)	-
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	(192.625)	-	(192.625)	(216.435)	-	(216.435)
Atribuição aos:						
Acionistas controladores	(192.625)	-	(192.625)	(192.625)	-	(192.625)
Acionistas não controladores	-	-	-	(23.810)	-	(23.810)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa de 31 de dezembro de 2019:

	Controladora			Consolidado		
	Originalmente divulgado	Ajustes	Reapresentado 31/12/2019	Originalmente divulgado	Ajustes	Reapresentado 31/12/2019
Lucro líquido do exercício	(192.625)	-	(192.625)	(192.625)	-	(192.625)
Resultado de equivalência patrimonial	190.665	(30.039)	160.626	-	(30.039)	(30.039)
Resultado de operação descontinuada	(30.039)	30.039	-	(30.039)	30.039	-
Outros ajustes de conciliação de resultado	11.859	-	11.859	478.576	-	478.576
Variações nos ativos e passivos	7.497	-	7.497	(571)	-	(571)
Caixa líquido gerado pelas nas atividades operacionais	(12.643)	-	(12.643)	255.341	-	255.341
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	10.627	-	10.627	1.801	-	1.801
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	2.055	-	2.055	(275.032)	-	(275.032)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	39	-	39	(17.890)	-	(17.890)
No início do período	45	-	45	119.563	-	119.563
No fim do período	84	-	84	101.673	-	101.673
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	39	-	39	(17.890)	-	(17.890)

Demonstrações do Valor Adicionado de 31 de dezembro de 2019:

	Controladora			Consolidado		
	Originalmente divulgado	Ajustes	Reapresentado 31/12/2019	Originalmente divulgado	Ajustes	Reapresentado 31/12/2019
Valor adicionado líquido produzido pela entidade	7.107	-	7.107	291.782	-	291.782
Valor adicionado líquido recebido em transferência	(174.520)	30.039	(144.481)	13.850	30.039	43.889
Resultado de equivalência patrimonial	(190.665)	30.039	(160.626)	-	30.039	30.039
Outros valores adicionados recebidos em transferências	16.145	-	16.145	13.850	-	13.850
Valor adicionado total a distribuir	(167.413)	30.039	(137.374)	305.632	30.039	335.671
Distribuição do valor adicionado	(167.413)	30.039	(137.374)	305.632	30.039	335.671
Pessoal e encargos	10.872	-	10.872	144.915	-	144.915
Impostos, taxas e contribuições	3.202	-	3.202	9.596	-	9.596
Remuneração do capital de terceiros	19.387	-	19.387	333.481	-	333.481
Remuneração do poder concedente	-	-	-	42.325	-	42.325
Lucros de operações descontinuadas	(30.039)	30.039	-	(30.039)	30.039	-
Lucros retidos do exercício	(170.835)	-	(170.835)	(170.836)	-	(170.836)
Participação de acionistas não controladores	-	-	-	(23.810)	-	(23.810)

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases**2019**

A seguir estão demonstrados os efeitos dos saldos de 2018 reapresentados para fins de comparabilidade:

Balanço patrimonial de 1º de janeiro de 2018, reapresentado:

	Controladora			Consolidado		
	Originalmente Divulgado	Ajustes	01/01/2018 reapresentado	Originalmente Divulgado	Ajustes	01/01/2018 reapresentado
Ativo Circulante	150.454	-	150.454	659.850	-	659.850
Créditos tributários diferidos	-	-	-	153.218	32.347	185.565
Investimentos em coligadas e controladas	1.033.976	13.337	1.047.313	-	-	-
Intangível	10.202	-	10.202	3.622.071	27.450	3.649.521
Outros ativos não circulante	665.228	-	665.228	153.897	-	153.897
Total do ativo	1.859.860	13.337	1.873.197	4.589.036	59.797	4.648.833

	Controladora			Consolidado		
	Originalmente Divulgado	Ajustes	01/01/2018 reapresentado	Originalmente Divulgado	Ajustes	01/01/2018 reapresentado
Passivo circulante	302.413	-	302.413	1.959.207	-	1.959.207
Imposto de renda e contribuição social	-	-	-	225.742	46.460	272.202
Outros ativos não circulantes	352.107	-	352.107	1.073.277	-	1.073.277
Total do patrimônio líquido	1.205.340	13.337	1.218.677	1.330.810	13.337	1.344.147
Total do passivo e do patrimônio líquido	1.859.860	13.337	1.873.197	4.589.036	59.797	4.648.833

Balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2018, reapresentada:

	Controladora			Consolidado		
	Originalmente Divulgado	Ajustes	31/12/2018 (reapresentado)	Originalmente Divulgado	Ajustes	31/12/2018 (reapresentado)
Ativo Circulante	55.160	-	55.160	282.321	-	282.321
Créditos tributários diferidos	-	-	-	173.822	37.135	210.957
Investimentos em coligadas e controladas	910.456	9.844	920.300	-	-	-
Intangível	1.657	-	1.657	2.291.857	24.354	2.316.211
Outros ativos não circulantes	442.951	-	442.951	1.173.004	-	1.173.004
Total do ativo	1.410.224	9.844	1.420.068	3.921.004	61.489	3.982.493

	Controladora			Consolidado		
	Originalmente Divulgado	Ajustes	31/12/2018 (reapresentado)	Originalmente Divulgado	Ajustes	31/12/2018 (reapresentado)
Passivo circulante	163.125	-	163.125	1.767.393	-	1.767.393
Imposto de renda e contribuição social diferidos	-	-	-	181.609	51.645	233.254
Outros ativos não circulantes	362.980	-	362.980	1.003.937	-	1.003.937
Total do patrimônio líquido	884.119	9.844	893.963	968.065	9.844	977.909
Total do passivo e do patrimônio líquido	1.410.224	9.844	1.420.068	3.921.004	61.489	3.982.493

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

Demonstração do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, reapresentada:

	Controladora			Consolidado		
	Originalmente Divulgado	Ajustes	31/12/2018 (reapresentado)	Originalmente Divulgado	Ajustes	31/12/2018 (reapresentado)
Lucro bruto	-	-	-	357.790	(3.930)	353.860
Receitas (Despesas) operacionais						
Resultado de equivalência	(310.662)	(3.493)	(314.155)	-	-	-
Amortização do intangível	(37)	-	(37)	(6.210)	927	(5.283)
Despesas gerais e administrativas	(23.190)	-	(23.190)	(98.498)	(93)	(98.591)
Despesas operacionais	(54.273)	-	(54.273)	(340.518)	-	(340.518)
	(388.162)	(3.493)	(391.655)	(445.226)	(3.096)	(444.392)
Resultado financeiro	4.682	-	4.682	(347.923)	-	(347.923)
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	(383.480)	(3.493)	(386.973)	(435.359)	(3.096)	(438.455)
Imposto de renda e contribuição social	1.736	-	1.736	35.238	(397)	34.841
Prejuízo líquido das operações em continuidade	(381.744)	(3.493)	(385.237)	(400.121)	(3.493)	(403.614)
Lucro de operações descontinuadas	17.226	-	17.226	17.226	-	17.226
Prejuízo líquido do exercício	(364.518)	(3.493)	(368.011)	(382.895)	(3.493)	(386.388)
Atribuição aos:						
Acionistas controladores	(364.518)	(3.493)	(368.011)	(364.518)	(3.493)	(368.011)
Acionistas não controladores	-	-	-	(18.377)	-	(18.377)

Demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, reapresentada:

	Controladora			Consolidado		
	Originalmente divulgado	Ajustes	31/12/2018	Originalmente divulgado	Ajustes	31/12/2018 (reapresentado)
Prejuízo líquido do exercício	(364.518)	(3.493)	(368.011)	(364.518)	(3.493)	(368.011)
Ajustes para conciliar o resultado:						
Imposto de renda e contribuição social	(1.736)	-	(1.736)	(58.638)	397	(58.241)
Resultado de equivalência patrimonial	310.662	3.493	314.155	-	-	-
Amortização do Intangível	-	-	-	274.206	3.096	277.302
Outros ajustes de conciliação de resultado	35.448	-	35.448	558.399	-	558.399
Variações nos ativos e passivos	(47.120)	-	(47.120)	(51.488)	-	(51.488)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais	(67.264)	-	(67.264)	357.961	-	357.961
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(17.218)	-	(17.218)	(42.613)	-	(42.613)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamentos	80.745	-	80.745	(571.916)	-	(571.916)
Variação de caixa e equivalentes de caixa	(3.737)	-	(3.737)	(256.568)	-	(256.568)
Caixa e equivalentes de caixa						
No início do exercício	3.782	-	3.782	376.131	-	376.131
No fim do exercício	45	-	45	119.563	-	119.563
Variação de caixa e equivalentes de caixa	(3.737)	-	(3.737)	(256.568)	-	(256.568)

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

Demonstração dos valores adicionados do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, reapresentada:

	Controladora			Consolidado		
	Originalmente divulgado	Ajustes	31/12/2018 (reapresentado)	Originalmente divulgado	Ajustes	31/12/2018 (reapresentado)
Receitas	37.971	-	37.971	1.318.045	-	1.318.045
Insumos adquiridos de terceiros	(36.360)	-	(36.360)	(767.770)	(93)	(767.863)
Valor adicionado bruto	(1.389)	-	(1.389)	550.275	(93)	550.182
Retenções	(4.332)	-	(4.332)	(280.694)	(3.003)	(283.697)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade	(5.721)	-	(5.721)	269.581	(3.096)	266.485
Valor adicionado líquido recebido em transferência	(281.891)	(3.493)	(285.384)	36.403	-	36.403
Valor adicionado total a distribuir	(287.612)	(3.493)	(291.105)	305.984	(3.096)	302.888
Distribuição do valor adicionado	(287.612)	(3.493)	(291.105)	305.984	(3.096)	302.888
Pessoal e encargos	20.484	-	20.484	164.516	-	164.516
Impostos, taxas e contribuições	3.731	-	3.731	66.308	397	66.705
Remuneração do capital de terceiros	22.889	-	22.889	387.049	-	387.049
Remuneração do poder concedente	-	-	-	41.204	-	41.204
Lucros de operações descontinuadas	(17.226)	-	(17.226)	(17.226)	-	(17.226)
Prejuízos retidos do exercício	(317.490)	(3.493)	(320.983)	(317.490)	(3.493)	(320.983)
Participação de acionistas não controladores	-	-	-	(18.377)	-	(18.377)

c) Ressalvas e ênfases presentes no relatório dos auditores independentes

Os Diretores da Companhia informam que as ressalvas e as ênfases presentes no relatório dos auditores independentes são as seguintes:

2021 (BDO RCS Auditores Independentes SS)

Base para opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas". Somos independentes em relação à TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Incerteza relevante quanto a continuidade operacional

Chamamos atenção para as Notas Explicativas nº 1 e 14 às demonstrações contábeis individuais e consolidadas, que indicam que a Companhia e suas controladas, diretas e indiretas, Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora - Rio S.A., Concebra – Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A. e Transbrasiliiana Concessionária de

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

Rodovia S.A., apresentam exposição negativa de capital circulante líquido e/ou vêm descumprindo suas obrigações financeiras e no caso das concessionárias, os investimentos previstos em seus respectivos contratos de Concessão. A Administração da Companhia vem desenvolvendo ações no sentido de mantê-las no curso normal de suas operações, realizando aportes de capital, alienação de ativos e implementando planos para recuperação extrajudicial, os quais tem sido objeto de contestação e não se encontram homologados em todas as instâncias requeridas, e discussões junto ao poder concedente, conforme divulgado na nota explicativa nº 19. Esses eventos ou condições indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia e de suas controladas. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.

Ênfases

Incertezas decorrentes de processos de arbitragens e relitatório em curso, ações e negociações conduzidas por controladas, voltadas a obtenção do equilíbrio econômico e financeiro de suas operações.

Chamamos atenção para as notas explicativas nº 1, 15, 30 e 31 que descrevem processos de arbitragem e relitatório em curso, outras ações e negociações que vem sendo conduzidas pelas sociedades controladas diretas e indiretas, com o objetivo de obter o reequilíbrio econômico e financeiro de suas operações, através de ajustes aos contratos de concessão e adequação do perfil de endividamento à geração de caixa.

Esse conjunto de ações, ainda em curso, podem gerar desdobramentos e resultados que levem a necessidade de revisão futura, tanto por parte da Companhia como de suas controladas, das premissas até então adotadas e, conseqüentemente, a realização de ajustes prospectivos em suas demonstrações contábeis. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.

2020 (BDO RCS Auditores Independentes SS)

Base para opinião com ressalva

Investigações e outros procedimentos legais conduzidos por autoridades públicas

Conforme descrito na Nota Explicativa nº 1.3 às demonstrações contábeis individuais e consolidadas, o Conselho de Administração da Companhia instaurou Comitê Independente para coordenar investigação interna com o propósito de apurar os eventos reportados nos mandados de busca e apreensão, cumpridos pela Polícia Federal, na sede da TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. e de suas controladas Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. - Econorte ("Econorte") e Rio Tibagi Serviços de Operações e Apoio Rodoviário Ltda. ("Rio Tibagi"), em 22 de fevereiro e 26 de setembro de 2018.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos com base nos despachos dos Juízes da 13ª e 23ª Vara Federal de Curitiba no âmbito da Operação Integração, que investiga a denúncia de atos criminosos envolvendo empresários e agentes públicos, alimentado pelo suposto superfaturamento na cobrança dos pedágios nas concessionárias de rodovias públicas no Estado do Paraná. O despacho da 23ª Vara Federal de Curitiba apresenta acordos de colaborações premiadas nos quais foram relatados atos ilícitos praticados na execução do contrato de concessão por executivos e ex-executivos da Companhia e de suas controladas Econorte e Rio Tibagi. Segundo o Ministério Público Federal (MPF) existem provas da materialidade e indícios de autoria da prática de crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, fraude licitatória, peculato e associação criminosa.

O Comitê Independente, em conjunto com os escritórios contratados para conduzirem as investigações internas, concluíram seus trabalhos em 29 de abril de 2019 e comunicaram ao

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

Conselho de Administração os resultados factuais provenientes dos procedimentos investigativos, limitações de trabalho e por fim as recomendações para aprimoramento do programa de Compliance Anticorrupção da Companhia e suas controladas. Contudo, ainda se encontram em andamento as investigações conduzidas pelas autoridades públicas envolvendo executivos e ex-executivos da Companhia e das controladas Econorte e Rio Tibagi.

Consequentemente, em virtude das investigações e demais procedimentos conduzidos pelas autoridades públicas ainda estarem em curso, não foi possível, até este momento, concluir se algum ajuste seria necessário nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2020.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.

Incerteza relevante quanto a continuidade operacional

A Companhia e suas controladas, diretas e indiretas, Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora - Rio S.A., Concebra – Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A. e Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A., apresentam exposição negativa de capital circulante líquido e/ou vêm descumprindo suas obrigações financeiras e no caso das concessionárias, os investimentos previstos em seus respectivos contratos de Concessão. A controlada Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. – Econorte tem vencimento de seu contrato de concessão em novembro de 2021, não havendo, até o momento, indicativos de renovação ou extensão do prazo contratual. Conforme detalhado nas Notas Explicativas nº 1 e 15 às demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a Administração da Companhia vem desenvolvendo ações no sentido de mantê-las no curso normal de suas operações, realizando aportes de capital, alienação de ativos e implementando planos para recuperação extrajudicial, os quais tem sido objeto de contestação e não se encontram homologados em todas as instâncias requeridas, e discussões junto ao poder concedente, conforme divulgado na Nota Explicativa nº 20. Esses eventos ou condições indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia e de suas controladas. Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse assunto.

Ênfases

Incertezas decorrentes de processos de arbitragens, relicitatórios, ações e negociações conduzidas por controladas, voltadas a obtenção do equilíbrio econômico e financeiro de suas operações.

Chamamos atenção para as notas explicativas nº 1, 16 e 30 que descrevem processos de arbitragem, relicitatórios, outras ações e negociações que vem sendo conduzidas pelas sociedades controladas diretas e indiretas, com o objetivo de obter o reequilíbrio econômico e financeiro de suas operações, através de ajustes aos contratos de concessão e adequação do perfil de endividamento à geração de caixa.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

Esse conjunto de ações, ainda em curso, podem gerar desdobramentos e resultados que levem a necessidade de revisão futura, tanto por parte da Companhia como de suas controladas, das premissas até então adotadas e, consequentemente, a realização de ajustes prospectivos em suas demonstrações contábeis. Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse assunto.

Reapresentação de valores correspondentes

As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, apresentadas para fins de comparação, sob a denominação de “reapresentadas”, foram originalmente por nós auditadas e sobre elas emitimos relatório com modificação de opinião quanto a Investigações e outros procedimentos legais conduzidos por autoridades públicas e parágrafo de incerteza relevante quanto a continuidade operacional da Companhia e suas controladas, datado de 11 de março de 2020.

Conforme descrito na Nota Explicativa 2.7, as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia em 31 de dezembro de 2019 estão sendo reapresentadas em conformidade ao disposto pelo CPC 31 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada (IFRS 5). Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse assunto.

2019 (BDO RCS Auditores Independentes SS)

Base para opinião com ressalva

Investigações e outros procedimentos legais conduzidos por autoridades públicas

Conforme descrito na Nota Explicativa nº 1 às demonstrações contábeis individuais e consolidadas, o Conselho de Administração da Companhia instaurou Comitê Independente para coordenar investigação interna com o propósito de apurar os eventos reportados nos mandados de busca e apreensão, cumpridos pela Polícia Federal, na sede da TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. e de suas controladas Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. - Econorte (“Econorte”) e Rio Tibagi Serviços de Operações e Apoio Rodoviário Ltda. (“Rio Tibagi”), em 22 de fevereiro e 26 de setembro de 2018.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos com base nos despachos dos Juízes da 13ª e 23ª Vara Federal de Curitiba no âmbito da Operação Integração, que investiga a denúncia de atos criminosos envolvendo empresários e agentes públicos, alimentado pelo suposto superfaturamento na cobrança dos pedágios nas concessionárias de rodovias públicas no Estado do Paraná. O despacho da 23ª Vara Federal de Curitiba apresenta acordos de colaborações premiadas nos quais foram relatados atos ilícitos praticados na execução do contrato de concessão por executivos e ex-executivos da Companhia e de suas controladas Econorte e Rio Tibagi. Segundo o Ministério Público Federal (MPF) existem provas da materialidade e indícios de autoria da prática de crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, fraude licitatória, peculato e associação criminosa.

O Comitê Independente, em conjunto com os escritórios contratados para conduzirem as investigações internas, concluíram seus trabalhos em 29 de abril de 2019 e comunicaram ao Conselho de Administração os resultados factuais provenientes dos procedimentos investigativos, limitações de trabalho e por fim as recomendações para aprimoramento do programa de Compliance Anticorrupção da Companhia e suas controladas. Contudo, ainda se encontram em andamento as investigações conduzidas pelas autoridades públicas envolvendo executivos e ex-executivos da Companhia e das controladas Econorte e Rio Tibagi.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

Consequentemente, em virtude das investigações e demais procedimentos conduzidos pelas autoridades públicas ainda estarem em curso, não foi possível, até este momento, concluir se algum ajuste seria necessário nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2019.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis, individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.

Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional

A Companhia e suas controladas, Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. – Econorte, Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora - Rio S.A. e Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A., apresentam exposição negativa de capital circulante líquido e/ou vêm descumprindo suas obrigações financeiras e no caso das concessionárias, os investimentos previstos em seus respectivos contratos de Concessão. Conforme detalhado nas Notas Explicativas nº 1 e 15 às demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a Administração da Companhia vem desenvolvendo ações no sentido de mantê-las no curso normal de suas operações, realizando aportes de capital, alienação de ativos e implementando planos para recuperação extrajudicial, os quais tem sido objeto de contestação e não se encontram homologados em todas as instâncias requeridas, conforme divulgado na Nota Explicativa nº 15. Esses eventos ou condições indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia e de suas controladas. Nossa opinião não está modificada em relação a esse assunto.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

10.5. Políticas contábeis críticas da Companhia:

Os Diretores da Companhia informam que a preparação das demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e suas controladas requer que a administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data base das demonstrações financeiras. Contudo, de acordo com os comentários dos Diretores da Companhia, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros. No processo de aplicação das políticas contábeis da Companhia e suas controladas, a administração, de acordo com os comentários dos Diretores da Companhia, fez os seguintes julgamentos que têm efeito mais significativo sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras consolidadas.

Estimativas e Premissas

Os Diretores da Companhia informam que as principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco significativo de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são discutidas a seguir:

i) Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros

O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor justo menos custos de venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo menos custos de vendas é baseado em informações disponíveis de transações de venda de ativos similares ou preços de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo. O cálculo do valor em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa derivam do orçamento para os próximos anos e não incluem atividades de reorganização com as quais a Companhia e suas controladas ainda não tenham se comprometido ou investimentos futuros significativos que melhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. O valor recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no método de fluxo de caixa descontado, bem como aos recebimentos de caixa futuros esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação.

ii) Amortização do ativo intangível

A amortização do direito de exploração da infraestrutura é reconhecida no resultado do exercício de acordo com as curvas de benefícios econômicos esperados ao longo dos prazos de concessões das rodovias, tendo sido adotadas as curvas de tráfego estimadas como base para a amortização. Assim, a taxa de amortização é determinada por meio de estudos econômicos que buscam refletir os crescimentos projetados de tráfego das rodovias e geração dos benefícios econômicos futuros oriundos de cada contrato de concessão. A Companhia utiliza modelos econométricos para projeção de tráfego, que são periodicamente reavaliados pela Administração.

iii) Impostos

A Companhia e suas controladas constituem provisões, com base em estimativas cabíveis, para possíveis consequências de auditorias por parte das autoridades fiscais

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

das respectivas jurisdições em que opera. O valor dessas provisões baseia-se em vários fatores, como experiência de auditorias fiscais anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de interpretação podem surgir numa ampla variedade de assuntos, dependendo das condições vigentes no respectivo domicílio da Companhia e de suas controladas.

Julgamento significativo da administração é requerido para determinar o valor do imposto diferido ativo que pode ser reconhecido, com base no prazo provável e nível de lucros tributáveis futuros, juntamente com estratégias de planejamento fiscal futuras.

iv) Valor Justo de instrumentos financeiros

O valor justo de instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos é determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os dados para esses métodos se baseiam naqueles praticados no mercado, quando possível. Contudo, quando isso não for viável, um determinado nível de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui considerações sobre os dados utilizados como, por exemplo, risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade.

v) Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas

A Companhia e suas controladas são partes envolvidas em causas cíveis, trabalhistas e tributárias, que se encontram em instâncias diversas. As provisões, constituídas para fazer face a potenciais perdas decorrentes de processos em curso, são revisadas e ajustadas com base na avaliação da Administração, fundamentada na opinião de seus assessores legais externos e requerem elevado grau de julgamento sobre as matérias envolvidas.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs**10.6. Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia:**

- a) Os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (inclusive arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos, carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos, contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços, contratos de construção não terminada e contratos de recebimentos futuros de financiamentos):

Os Diretores da Companhia esclarecem que a Companhia não mantém quaisquer operações, contratos, obrigações ou outros tipos de compromissos em empresas não consolidadas ou outras operações passíveis de gerar um efeito relevante, presente ou futuro, em sua situação financeira e mudanças em sua situação financeira, receitas ou despesas, resultados operacionais, liquidez, gastos com capital ou recursos de capital, que não estejam divulgados em suas demonstrações financeiras.

b) Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras:

Os Diretores da Companhia informam que não há outros itens relevantes não evidenciados nas nossas demonstrações financeiras consolidadas.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados**10.7 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras:**

- a) Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras Companhia**

Os diretores da Companhia informam que não há itens relevantes não evidenciados nas nossas demonstrações financeiras consolidadas.

- b) Natureza e propósito da operação**

Os diretores da Companhia informam que não há itens relevantes não evidenciados nas nossas demonstrações financeiras consolidadas.

- c) Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação**

Os diretores da Companhia informam que não há itens relevantes não evidenciados nas nossas demonstrações financeiras consolidadas.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

10.8. Principais elementos do plano de negócios da Companhia:

- a) Investimentos (inclusive descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos, fontes de financiamento dos investimentos e desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos):

Rodovias

Os Diretores da Companhia informam que os empreendimentos rodoviários possuem investimentos significativos já realizados e com investimentos a realizar diluídos até o final do prazo de concessão, conforme definido nos cronogramas físico e financeiro dos contratos de concessão.

Concer

A Concer assumiu a rodovia com a previsão de realizar investimentos significativos nos primeiros 12 anos da concessão e demais obras durante o contrato.

O Programa de Exploração da Rodovia (PER) que engloba parcialmente a NSS prevê investimentos e custos operacionais anuais. Conforme mencionado na nota explicativa nº 1.1. item “i”, a Companhia continua com suas atividades operacionais conforme liminares concedidas para reequilíbrio econômico do contrato. Os novos compromissos serão acordados entre o poder concedente e a Companhia.

Os custos e a receita de construção estão reconhecidos de acordo com o contrato de concessão e aditivos como segue:

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
	3.031		
Receita de construção		4.685	8.033
Custo de construção	(3.031)	(4.685)	(8.033)
	-	-	-

Econorte

O contrato de concessão da Econorte, celebrado com o Departamento de Estradas e Rodagem (DER/PR), possui encerrou em novembro de 2021. Os custos e a receita de construção estão reconhecidos de acordo com o contrato de concessão como segue:

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Receita de construção	106.669	68.076	43.277
Custo de construção	(106.669)	(68.076)	(43.277)
	-	-	-

Concebra

A Concebra assumiu a rodovia com a previsão de realizar investimentos significativos nos primeiros 5 anos da concessão. O Programa de Exploração da Rodovia – PER.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

No entanto, a controlada apresentou pedido de relicitação, que consiste na devolução amigável da concessão e, consequentemente, as obrigações junto ao poder concedente deverão sofrer alterações significativas até que o contrato seja encerrado em definitivo, principalmente em relação aos investimentos na rodovia. Também cabe ressaltar que a Concebra está desobrigada a cumprir os investimentos do PER por decisão da arbitragem que analisa os desequilíbrios do contrato de concessão.

Os custos e a receita de construção estão reconhecidos de acordo com o contrato de concessão como segue:

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Receita de construção	5.561	22.339	21.198
Custo de construção	(5.420)	(21.773)	(20.656)
	141	566	542

Transbrasiliana

De acordo com o programa nacional de concessão de rodovias, a Companhia assumiu a rodovia com a previsão de realizar investimentos durante o prazo da concessão, sendo que a previsão, em 31 de dezembro de 2020, dos gastos a serem realizados até o prazo final da concessão totaliza:

Ano	Valor
2022	37.153
2023	26.771
2024	20.932
2025	29.621
2026	19.841
2027 até 2033	200.401
	334.719

Os custos e a receita de construção estão reconhecidos de acordo com o contrato de concessão como segue:

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Receita de construção	43.788	17.219	24.288
Custo de construção	(43.788)	(17.219)	(24.288)
	-	-	-

Ressalta-se que, além dos compromissos descritos acima, as concessionárias Concer, Concepa, Econorte, Concebra e Transbrasiliana não assumiram qualquer outro compromisso oneroso, quer seja outorga fixa ou variável, para operação das rodovias sob sua concessão.

b) Aquisições já divulgadas de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que podem influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia:

Os Diretores informam que não houve aquisições de ativos no exercício de 2021 que possam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

- c) **Novos produtos e serviços (inclusive descrição das pesquisas em andamento já divulgadas, montantes totais gastos pela Companhia em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços, projetos em desenvolvimento já divulgados e montantes totais gastos pela Companhia no desenvolvimento de novos produtos ou serviços):**

Os Diretores da Companhia esclarecem que a Triunfo não possui novos produtos e serviços que tenham consumido recursos importantes, fora os já citados nos itens acima.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

Outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção.

Os diretores da Companhia acreditam que todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico em relação à Companhia foram divulgadas nos itens acima.